

UMOWA O PRZYJMOWANIE ZAPŁATY PRZY UŻYCIU ELEKTRONICZNYCH INSTRUMENTÓW PŁATNICZYCH (EIP)

Niniejsza Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu Instrumentów Płatniczych, zwana dalej „**Umową**”, została zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy:
Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026438, NIP 525-000-77-38, REGON 016298263, kapitał zakładowy (w pełni opłacony) 1.250.000.000 zł, zwaną dalej „**Bankiem**”, w imieniu i na rzecz której działa przy zawarciu niniejszej Umowy w oparciu o udzielone pełnomocnictwo:

1. Joanna Seklecka - Pełnomocnik

a

Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych „eService” Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000490970, NIP 118-147-76-10, REGON 016107240, kapitał zakładowy (w pełni opłacony) 56.000.000 zł, działająca przy zawarciu niniejszej Umowy we własnym imieniu i na własną rzecz, zwaną dalej „**eService**” reprezentowaną przez:

1. Joannę Seklecką – Prezesa Zarządu

działającą przy podpisaniu niniejszej Umowy we własnym imieniu i na własną rzecz;

a

pod nr NIP:

z siedzibą:

zwanym/-ą dalej **Akceptantem**, reprezentowanym/-ą przez:

1.

2.

3.

4.

Podmioty, o których mowa w punktach powyżej mogą być w dalszej części Umowy zwane łącznie „**Stronami**”, a każdy z nich z osobna „**Stroną**”.

Bank oraz eService mogą być w dalszej części Umowy zwani łącznie „**Usługodawcami**”.

Zważywszy, że:

- A. Bank posiada licencje Mastercard International Incorporated i Mastercard Europe sprl i Visa Europe na pozyskiwanie Punktów Akceptujących EIP oraz obsługę Transakcji dokonywanych przy użyciu EIP ze znakami tych organizacji;
- B. Bank zawarł stosowną umowę z Discover („Umowa Agencyjna”) w zakresie pozyskiwania Punktów Akceptujących EIP oraz obsługę Transakcji dokonywanych przy użyciu Instrumentów Płatniczych ze znakiem Discover („Umowa Agencyjna”);
- C. Bank jest agentem rozliczeniowym w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych („Ustawa o Usługach Płatniczych”);
- D. W dniu 23 grudnia 2013 r., Bank zawarł z eService umowę o współpracy w zakresie wspólnego oferowania i sprzedaży produktów i usług, a także sponsorowania i usług rozliczeniowych („Umowa o Współpracy Marketingowej”);
- E. eService jest instytucją autoryzowaną przez Mastercard International Incorporated i Mastercard Europe sprl jako tzw. Member Service Provider oraz przez Visa Europe jako tzw. Visa Agent do czynności związanych z obsługą Transakcji, w tym ich autoryzacją, przetwarzaniem, raportowaniem oraz do dostarczania Usługi DCC, w tym zarządzania kursami wymiany walut;
- F. eService, zgodnie z Umową Agencyjną jest przedsiębiorstwem agencyjnym Discover działającym w zakresie pozyskiwania punktów akceptujących EIP ze znakiem Discover oraz obsługi Transakcji dokonywanych przy ich użyciu;
- G. eService jest/może być stroną innych umów z wydawcami EIP oraz członkiem OP i posiadać odpowiednie licencje w zakresie pozyskiwania Punktów Akceptujących Instrumenty Płatnicze oraz obsługi Transakcji;
- H. eService zarządza siecią Terminali POS i systemem teleinformatycznym służącym do przetwarzania i dystrybucji danych o Transakcjach dokonywanych w Terminalach POS;
- I. Zamiarem Akceptanta jest umożliwienie swoim klientom dokonywania płatności za towary lub usługi przy użyciu EIP;
- J. Zamiarem Usługodawców jest świadczenie na rzecz Akceptanta kompleksowej usługi finansowej umożliwiającej klientom Akceptanta przeprowadzanie płatności za towary lub usługi przy użyciu EIP w Terminalach POS.

Strony postanowiły, co następuje:

ARTYKUŁ I PRZEDMIOT UMOWY

- 1.1 Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie przez Usługodawców na rzecz Akceptanta usługi finansowej, obejmującej całokształt czynności, które są właściwe lub niezbędne do przeprowadzania i rozliczania Transakcji („**Usługa Finansowa**”). Pojęcia pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Umowie lub w Regulaminie, który stanowi załącznik nr 4 do Umowy.
- 1.2 Czynności w ramach Usługi Finansowej będą świadczone przez Usługodawców w granicach określonych przez obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia zawartych umów, w szczególności z uwzględnieniem posiadania przez Bank i/lub eService licencji oraz roli eService, jako podmiotu uprawnionego do umożliwiania dokonywania Transakcji, a w szczególności uprawnionego do przeprowadzania Autoryzacji Transakcji i Przetwarzania Transakcji zgodnie z Ustawą o Usługach Płatniczych.
- 1.3 W ramach Usługi Finansowej, eService:
 - a. obsługuje proces Autoryzacji Transakcji;
 - b. przetwarza Transakcje;
 - c. zarządza kursami walut w ramach Usługi DCC;
 - d. identyfikuje Transakcje spełniające kryteria Transakcji podejrzanych;
 - e. blokuje Transakcje zidentyfikowane jako potencjalnie nieprawidłowe;
 - f. obsługuje Chargebacki w systemie OP;
 - g. udziela Bankowi instrukcji, kiedy ma potrącić kwoty, o których mowa w ust. 4.2 i 4.3 ze środków, które w przeciwnym razie zostałyby przebrane na rzecz Akceptantów zgodnie z ust. 4.1 bądź dokonuje tych czynności samodzielnie;
 - h. udziela Bankowi instrukcji, kiedy ma wstrzymać płatności należne Akceptantowi bądź dokonuje tych czynności samodzielnie; płatności, o których mowa powyżej mogą być wstrzymane w następujących przypadkach: (i) powzięcie uzasadnionych podejrzeń, że dana Transakcja może być niezgodna z postanowieniami niniejszej Umowy lub Regulaminu, (ii) powstanie uzasadnionych zastrzeżeń co do ważności lub prawidłowości Transakcji, (iii) posiadanie przez Akceptanta niespłaconych zobowiązań z tytułu niniejszej Umowy; (iv) złożenie Chargeback'ów lub podobnych reklamacji, powstałych w związku z realizacją Umowy (v) konieczność zabezpieczenia przez eService zobowiązań Akceptanta wynikających z niniejszej Umowy w postaci Rezerwy; lub (vi) wszczęcia postępowania egzekucyjnego w wyniku którego zakazano Bankowi i/lub eService dokonywania przelewu środków należnych Akceptantowi;

- i. przekazuje na wskazany przez Akceptanta rachunek bankowy kwoty należne Akceptantowi za wydane towary lub zrealizowane usługi, uiszczone przez klientów Akceptanta przy użyciu EIP, w sytuacji o której mowa w pkt G Preambuły.
- 1.4 W ramach Usługi Finansowej, Bank:
 - a. przekazuje na wskazany przez Akceptanta rachunek bankowy kwoty należne Akceptantowi za wydane towary lub zrealizowane usługi, uiszczone przez klientów Akceptanta przy użyciu EIP, w sytuacji o której mowa pkt A i B Preambuły;
 - b. zgodnie z instrukcją eService, potrąca kwoty, o których mowa w ust. 4.2 i 4.3, a także Chargebacki zgodnie z ust. 5.4, ze środków, które w przeciwnym razie zostałyby przebrane na rzecz Akceptantów zgodnie z ust. 4.1;
 - c. zgodnie z instrukcją eService, wstrzymuje płatności należne Akceptantowi, w przypadkach wskazanych w ust. 1.3 h).
- 1.5 W ramach Usługi Finansowej, Usługodawcy niniejszym upoważniają Akceptanta do:
 - a. akceptowania EIP w Terminalach POS w Placówkach;
 - b. wydawania towarów lub realizowania usług na warunkach bezgotówkowych użytkownikom EIP.
- 1.6 W ramach niniejszej Umowy, Akceptant:
 - a. przyjmuje płatności bezgotówkowe za wydawane towary lub realizowane usługi w Placówkach, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Umowie, Regulaminie oraz innych Załącznikach wprowadzonych zgodnie z ust.8.9 i/lub ust.8.12;
 - b. opłaca wszelkie kwoty należne z tytułu niniejszej Umowy, w tym udziela zabezpieczenia zobowiązań Akceptanta wynikających z Umowy, na zasadach określonych w Umowie, w szczególności wskazanych w §15 Regulaminu;
 - c. zapewnia, że obsługę użytkowników EIP będą realizować wyłącznie osoby, które zapoznały się z Regulaminem i instrukcją obsługi Terminala POS oraz zostały przeszkolone w zakresie obsługi EIP;
 - d. zaspokaja lub rozpatruje bezpośrednio z posiadaczem EIP wszelkie uzasadnione roszczenia lub skargi zgłaszane w związku z Transakcją, niezależnie od tego czy roszczenie lub skarga są wnoszone przez posiadacza EIP, Usługodawców lub inną osobę.

ARTYKUŁ II REGULAMIN I OCHRONA DANYCH

- 2.1 Szczegółowe warunki współpracy w zakresie akceptacji EIP, obsługi Transakcji oraz definicje pojęć używanych w Umowie (które nie zostały w niej zdefiniowane odmiennie) zawiera Regulamin warunków współpracy w zakresie akceptacji EIP („Regulamin”), stanowiący Załącznik nr 4 do Umowy. Regulamin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jest również dostępny na stronie internetowej www.eservice.com.pl oraz Portalu Klienta.
- 2.2 Akceptant oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.

ARTYKUŁ III OPŁATY

- 3.1 Na podstawie niniejszej Umowy, Akceptant zobowiązuje się do ponoszenia opłat, których wysokość i sposób obliczenia określają szczegółowo Załączniki do Umowy.
- 3.2 Opłaty, o których mowa w Załącznikach, obejmują łączne wynagrodzenie Banku i/lub eService za świadczenie na rzecz Akceptanta usług określonych w niniejszej Umowie i Załącznikach oraz zwrot wydatków ponoszonych przez Bank i/lub eService w imieniu i na rzecz Akceptanta. Sposób podziału wynagrodzenia pomiędzy Usługodawcami uregulowany jest w Umowie o Współpracy Marketingowej.

ARTYKUŁ IV ROZLICZENIA

- 4.1 Z zastrzeżeniem ust. 4.6 i 4.7 Bank i/lub eService zobowiązuje/e się do przelewania należnych Akceptantowi kwot, w terminach i na zasadach uzgodnionych przez Strony i określonych w Załączniku nr 3, Załączniku nr 3.1 oraz Załączniku nr 4 do Umowy. Przekazanie należności Akceptantowi tytułem rozliczenia Transakcji dokonanych przy użyciu EIP nastąpi na podstawie zestawienia Transakcji przeprowadzonych zgodnie z Regulaminem oraz innymi Załącznikami za pośrednictwem Terminala POS przekazanego do eService.
- 4.2 Akceptant wyraża zgodę, aby kwota udostępniana Akceptantowi w wyniku rozliczenia Transakcji została pomniejszona o: (i) opłaty, o których mowa w Artykule III oraz inne należności z tytułu niniejszej Umowy, w szczególności Chargebacki oraz Transakcje Płatnicze Zwrotu (ii) wszelkie koszty (kary i odszkodowania) nałożone na Usługodawców przez OP w konsekwencji przetwarzania przez Akceptanta Transakcji w ramach niniejszej Umowy w sposób niezgodny z Umową, Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, w tym z tytułu czynu zabronionego, (iii) wszelkie koszty (kary i odszkodowania) nałożone na Usługodawców przez OP w konsekwencji naruszenia przez Akceptanta Standardów PCI DSS, oraz (iv) inne należności określone w Regulaminie lub Załącznikach do Umowy.
- 4.3 Akceptant wyraża zgodę, aby kwota udostępniana Akceptantowi w wyniku rozliczenia Transakcji została pomniejszona o inne opłaty niż te, o których mowa w ust. 4.2, tj. o opłaty należne eService od Akceptanta na podstawie Umowy współpracy z eService lub innych odrębnych umów zawartych pomiędzy eService a Akceptantem.
- 4.4 W przypadku, kiedy naliczone opłaty, prowizje i inne kwoty należne Bankowi i/lub eService, o których mowa w ust. 4.2 i 4.3 przekraczają wartość należności tytułem rozliczenia Transakcji dokonywanych w Placówkach Akceptanta, Bank i/lub eService przy kolejnym rozliczeniu potrąci brakującą kwotę ze środków, które mają zostać przebrane na rzecz Akceptanta zgodnie z ust. 4.1 lub Bank i/lub eService mogą/że uwzględnić pozostałą część takich opłat, prowizji i innych kwot należnych Bankowi i/lub eService w kolejnym rozliczeniu lub wezwać Akceptanta do zapłaty w określonym przez eService terminie, pozostającej do rozliczenia kwoty na rachunek bankowy wskazany w wezwaniu.
- 4.5 Dokument finansowy/lub faktura za opłaty, prowizje i inne kwoty należne Usługodawcom, na podstawie niniejszej Umowy, obejmujący dany miesiąc, będzie wystawiany w terminie zgodnym z obowiązującymi przepisami. Opłaty, prowizje i inne kwoty należne Usługodawcom będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami i będą potrącane na bieżąco z kwot należnych Akceptantowi z tytułu rozliczenia Transakcji. Na dzień zawarcia Umowy, opłaty, prowizje i inne kwoty należne Usługodawcom, o których mowa w ust. 4.2 nie zawierają podatku VAT ani żadnego innego podatku. Jeżeli podatek VAT lub inny podatek powinien być naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, Akceptant zapłaci taki podatek według stawki obowiązującej w dniu wykonania Usługi Finansowej. Szczegóły dotyczące opłat, prowizji oraz innych kwot należnych Usługodawcom znajdują się w Załącznikach do Umowy.
- 4.6 Bank na polecenie eService i/lub eService wstrzyma Akceptantowi płatność lub część płatności, o której mowa w ust. 4.1, w przypadkach wskazanych w ust. 1.3 h). Wstrzymanie płatności nastąpi na czas niezbędny do wyjaśnienia sytuacji. eService poinformuje Akceptanta o każdym takim przypadku.
- 4.7 Ponadto Bank na polecenie eService i/lub eService zastrzega sobie prawo do odmowy wypłaty należności, o której mowa w ust. 4.1 na rachunek bankowy Akceptanta w przypadku: (i) przeprowadzenia Transakcji w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej Umowy, Regulaminu lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa lub w związku z czynem zabronionym (ii) odrzucenia Transakcji przez wydawcę Instrumetu Płatniczego, (iii) obciążenia Akceptanta wartością Transakcji Płatniczej Zwrotu, Chargebacku, grzywny, opłaty lub kary OP lub innej podobnej opłaty, (iv) gdy Usługodawcy potrzebują środków na zabezpieczenie zobowiązań Akceptanta wynikających z Umowy, udzielone na zasadach określonych w Umowie, w szczególności wskazanych w punkcie 15 Regulaminu, lub (vi) w przypadku wszczęcia postępowania egzekucyjnego, w wyniku którego zakazano Bankowi i/lub eService dokonywania przelewu środków należnych Akceptantowi. Jeżeli wypłata należności nastąpiła przed jej wstrzymaniem z przyczyn określonych powyżej, Bank i/lub eService ma prawo żądać zwrotu od Akceptanta lub potrącać wypłaconą należność z płatności bieżących, na zasadach określonych w ust. 4.4.

ARTYKUŁ V ODPOWIEDZIALNOŚĆ, WERYFIKACJA

- 5.1 W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, Strony odpowiadają wobec siebie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy w granicach rzeczywistej szkody poniesionej w związku z realizacją niniejszej Umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści. Niezależnie od podstawy odpowiedzialności, łączna wysokość odpowiedzialności każdej ze Stron związana ze wszystkimi zdarzeniami, działaniami lub zaniechaniami, które miały miejsce w określonym miesiącu, nie może w żadnym wypadku przekroczyć łącznej kwoty opłat zapłaconych Usługodawcom przez Akceptanta na podstawie Umowy (z wyłączeniem opłat interchange, opłat lub innych odpłatności poniesionych przez Usługodawców obciążających Akceptanta lub kosztów nałożonych przez OP w związku z realizacją Transakcji przez Akceptanta) w miesiącu bezpośrednio poprzedzającym miesiąc, w którym te zdarzenia, działania lub zaniechania miały miejsce, przy czym powyższe ograniczenie nie dotyczy:
 - a. roszczeń Akceptanta względem Usługodawców dotyczących przekazywania na wskazany przez Akceptanta rachunek bankowy wszelkich kwot należnych Akceptantowi tytułem rozliczenia Transakcji;
 - b. roszczeń Usługodawców względem Akceptanta z tytułu wszelkich opłat należnych Usługodawcom na podstawie niniejszej Umowy, w tym określonych w Załączniku nr 3, 3.1;
 - c. roszczeń Usługodawców względem Akceptanta z tytułu Chargeback;

- d. roszczeń Usługodawców względem Akceptanta z tytułu Transakcji Zwrotu;
 - e. roszczeń Usługodawców względem Akceptanta z tytułu kar i odszkodowań nałożonych na Usługodawców przez OP w konsekwencji przetwarzania przez Akceptanta Transakcji niezgodnie z Umową;
 - f. roszczeń Usługodawców względem Akceptanta z tytułu kar i odszkodowań nałożonych na Usługodawców przez OP w konsekwencji naruszenia przez Akceptanta Standardów PCI DSS.
- 5.2 Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, jeżeli jest ono wynikiem działania siły wyższej. W szczególności, żaden z Usługodawców nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, w tym zwłaszcza wydawców Instrumentów Płatniczych.
- 5.3 Akceptant ponosi pełną odpowiedzialność za szkody poniesione przez któregośkolwiek z Usługodawców powstałe w wyniku nieprzestrzegania przez personel Akceptanta obsługujący Transakcje zasad akceptacji Instrumentów Płatniczych określonych w Regulaminie.
- 5.4 Akceptant ponosi pełną odpowiedzialność za Chargebacki niezależnie od podstaw takiego Chargebacku, z wyłączeniem Chargebacków powstałych z winy Usługodawców.
- 5.5 Z wyłączeniem szkód powstałych z winy Usługodawców, Akceptant zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód poniesionych przez Usługodawców, pokrycia wszelkich wypłaconych przez nich kwot oraz/lub zwolnienia ich z odpowiedzialności (w tym w zakresie kar nałożonych przez OP) wynikających lub związanych z dowolną Transakcją w tym w szczególności odpowiedzialności z tytułu roszczeń i skarg wnoszonych przez posiadaczy Instrumentów Płatniczych lub inne osoby lub podmioty w odniesieniu do Transakcji przekazanych przez Akceptanta na postawie niniejszej Umowy.
- 5.6 Usługodawcy, mając na względzie w szczególności potrzebę zweryfikowania wypłacalności Akceptanta, przeciwdziałanie ryzyku nadużyć jak również przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zastrzegają sobie prawo żądania okazania przez Akceptanta dodatkowych dokumentów w odpowiednim, wyznaczonym terminie. Ponadto, w celach określonych powyżej, Usługodawcy mogą również przeprowadzać dodatkową weryfikację tożsamości Akceptanta. Taka dodatkowa weryfikacja może polegać na przelewie weryfikacyjnym, który jest realizowany z rachunku Akceptanta, który jest wykorzystywany do rozliczeń z Usługodawcami, poprzez wykonanie przez Akceptanta na wskazany przez Usługodawcę rachunek bankowy przelewu pieniężnego w kwocie nie wyższej niż 1 zł. Środki te zostają zwrócone niezwłocznie po przeprowadzeniu weryfikacji.
- 5.7 Usługodawca może przekazać Akceptantowi wezwanie i instrukcje dotyczące spraw określonych w ust. 5.6, na piśmie, pocztą elektroniczną jak również telefonicznie lub w wiadomości SMS lub poprzez Portal Klienta, wyznaczając jednocześnie odpowiedni termin na ich wykonanie. Akceptant jest zobowiązany współpracować z Usługodawcami w powyższym zakresie, w tym dostarczyć żądane dokumenty lub – w zależności od treści wezwania – wykonać przelew weryfikacyjny. Obowiązki te winny być wykonane niezwłocznie, jednak w każdym przypadku nie później, niż w terminie wyznaczonym przez Usługodawcę lub Usługodawców.
- 5.8 W ramach weryfikacji, o której mowa powyżej, w razie opóźnienia Akceptanta w dostarczeniu wymaganych dokumentów lub w wykonaniu przelewu weryfikacyjnego jak również w przypadku, gdy jest to uzasadnione oceną ryzyka dokonaną na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Usługodawcy wstrzymują – w całości lub w części – świadczenie usług będących przedmiotem Umowy. Usługodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wstrzymania usług będących przedmiotem Umowy z przyczyn wskazanych w zdaniu poprzedzającym. Wstrzymanie usług będących przedmiotem Umowy z tych przyczyn nie zwalnia również Akceptanta z obowiązku zapłaty wynagrodzenia przewidzianego Umową.
- 5.9 Bez uszczerbku dla ust. 5.8, negatywna weryfikacja Akceptanta, w tym niewykonanie przez niego przelewu weryfikacyjnego pomimo ponownego wezwania, stanowi podstawę do wypowiedzenia Akceptantowi Umowy przez Usługodawców ze skutkiem natychmiastowym na podstawie ust. 6.3 k).
- 5.10 eService jest zobowiązany do wysłania na adres e-mail Akceptanta, wskazany w Formularzu Aplikacyjnym, powiadomienia o aktywacji aplikacji na Terminalu eService tom.
- 5.11 Wykonanie czynności wskazanych w ustępie powyżej jest jednoznaczne z potwierdzeniem instalacji Terminala eService tom w placówce Akceptanta.
- 5.12 Akceptant zobowiązuje się do dokonywania aktualizacji oprogramowania, a tym samym zastosowania należytego zabezpieczenia programami antywirusowymi Terminala eService tom.
- 5.13 Akceptant ponosi pełną odpowiedzialność za niedokonanie lub brak możliwości dokonania aktualizacji oprogramowania, którego skutkiem będzie brak dostępności obsługi Terminala eService tom.
- 5.14 eService i/lub Bank jest/są upoważnieni do zablokowania dostępu do aplikacji na Terminalu eService tom w następujących przypadkach:
- a. mają uzasadnione podejrzenia, że Transakcja może być niezgodna z postanowieniami Umowy lub Regulaminu;
 - b. powstaną uzasadnione zastrzeżenia co do ważności lub prawidłowości Transakcji;
 - c. zostaną złożone Chargebacki lub podobne reklamacje związane z realizacją Umowy.
- 5.15 Wstrzymanie możliwości przyjmowania płatności EIP nastąpi na czas niezbędny do wyjaśnienia sytuacji. eService poinformuje Akceptanta o każdym takim przypadku.

ARTYKUŁ VI OKRES OBOWIĄZYWANIA I WYPOWIEDZENIE UMOWY

- 6.1 Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony lub oznaczony, zgodnie z dyspozycją, zawartą poniżej:
- ☐ umowa na czas nieoznaczony
- ☐ umowa na czas oznaczony od do
- 6.2 Każda ze Stron ma prawo do wypowiedzenia Umowy zawartej na czas nieoznaczony z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, z tym zastrzeżeniem, iż wypowiedzenie Umowy przez Usługodawców będzie możliwe w przypadku naruszenia przez Akceptanta warunków Umowy, w tym Załączników.
- 6.3 Usługodawcy zastrzegają sobie prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach:
- a. stwierdzenia dokonania lub podejrzenia dokonania w Placówkach oszustw i nadużyć, a w szczególności przyjmowania przez Akceptanta płatności EIP skradzionymi, zgubionymi lub sfałszowanymi, w tym również jeżeli zostało to stwierdzone przez innych agentów rozliczeniowych;
 - b. wykreslenia Akceptanta z ewidencji działalności gospodarczej, rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub złożenia przez Akceptanta wniosku o wszczęcie postępowania likwidacyjnego;
 - c. braku dokonania płatności należnych Usługodawcom na gruncie niniejszej Umowy, pomimo wcześniejszego wezwania do zapłaty przez eService;
 - d. podawania przez Akceptanta nieprawdziwych danych w związku z zawarciem bądź realizacją niniejszej Umowy, w szczególności wykorzystywania Terminala POS obsługiwane przez eService do prowadzenia działalności niezgodnej z informacjami przekazanymi do Banku i/lub eService lub naruszającej przepisy prawa;
 - e. niedokonywania przez Akceptanta żadnych Transakcji Płatniczych poprzez Terminale POS obsługiwane przez eService w ciągu kolejnych 3 (trzech) tygodni
 - f. zgłoszenia żądania rozwiązania Umowy przez którąkolwiek z OP z powodu działania Akceptanta na szkodę tych organizacji;
 - g. nieprzestrzegania przez Akceptanta zasad bezpieczeństwa PCI DSS o których mowa w niniejszej Umowie, Regulaminie lub Załącznikach;
 - h. uczestniczenia przez Akceptanta w dużej liczbie podejrzanych Transakcji, procedur Chargebacków (w stosunku do liczby Transakcji ogółem realizowanych przez Akceptanta), u Akceptanta występuje Działalność Ryzykowna lub Akceptant powoduje inne, nieakceptowalne ryzyka dla działalności któregośkolwiek z Usługodawców – o ile sytuacja ta nie została wyjaśniona pomiędzy Stronami po otrzymaniu wezwania eService do złożenia wyjaśnień, w terminie wskazanym w tym wezwaniu.
 - i. stwierdzenia dokonania nieuzasadnionych Transakcji Płatniczych Zwrotu, w tym realizowanych za pośrednictwem Portalu Klienta;
 - j. rozwiązania Umowy Sublicencyjnej Użytkownika Końcowego zawartej pomiędzy eService a Akceptantem.
 - k. niewykonania przez Akceptanta przelewu weryfikacyjnego zgodnie z ust. 5.9.
- 6.4 Wypowiedzenie Umowy ze skutkiem natychmiastowym wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz wymaga podania przyczyny wypowiedzenia.
- 6.5 W przypadku odstąpienia przez Akceptanta od Umowy współpracy z eService zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, na podstawie której eService dostarcza Terminale POS do realizacji Transakcji Płatniczych rozliczanych na podstawie niniejszej Umowy, niniejsza Umowa ulega wygaśnięciu z chwilą odstąpienia od ww. umowy przez Akceptanta. Niniejsza Umowa wygasa również w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy współpracy z eService.
- 6.6 Przez okres 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy następujących po wypowiedzeniu, rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy zachowują pomiędzy Stronami moc obowiązującą postanowienia Umowy dotyczące wzajemnych rozliczeń, przechowywania i udostępniania dokumentów związanych z Transakcjami dokonanymi w trakcie obowiązywania Umowy (z tym zastrzeżeniem, iż obowiązek przechowywania wydruków z Terminala POS nie dotyczy Terminala eService tom) oraz obowiązkowi informowania o zmianach adresu korespondencyjnego oraz siedziby Akceptanta.

ARTYKUŁ VII ZAWIADOMIENIA

- 7.1 Z zastrzeżeniem ust. 7.3 poniżej, zawiadomienia i korespondencja wymagające, zgodnie z niniejszą Umową, formy pisemnej będą uważane za prawidłowo doręczone, jeżeli zostaną wysłane pocztą, kurierem lub dostarczone osobiście na następujące adresy:
- dla Banku lub eService:
ul. Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa, eService@eservice.com.pl
 - dla Akceptanta:
Adres siedziby lub adres korespondencyjny oraz adres email - jak wskazano w Formularzu Aplikacyjnym.
lub jeżeli zostaną dokonane w formie elektronicznej (tj. będą mieć postać elektroniczną i będą opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) i zostaną wysłane na wskazany powyżej adres e-mail.
- 7.2 eService zobowiązuje się do poinformowania Akceptanta o zmianie adresu o którym mowa w ust. 7.1 a) powyżej. Informacja o takiej zmianie powinna dotrzeć do Akceptanta najpóźniej na 14 dni przed datą zaistnienia zmiany. Zmiana tych danych nie stanowi zmiany niniejszej Umowy.
- 7.3 Bieżąca komunikacja, nie wymagająca zachowania formy pisemnej, może się odbywać na wskazane powyżej adresy e-mail lub poprzez Portal Klienta.
- 7.4 Wypowiedzenie niniejszej Umowy, sprzeciw oraz wezwanie do zapłaty wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i przesłania listem poleconym, bądź doręczenia za potwierdzeniem odbioru do siedziby drugiej Strony.

ARTYKUŁ VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 8.1 Akceptant zobowiązuje się do przyjmowania Transakcji wyłącznie związanych z rodzajem prowadzonej przez niego działalności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Umową, w tym Regulaminem oraz innymi Załącznikami.
- 8.2 Akceptant nie może wykorzystywać Terminala POS do innych celów i działalności niż określają to warunki Umowy, w szczególności nie może przyjmować na Terminalu POS Transakcji, które nie dotyczą płatności za towary lub usługi zgodnie z rodzajem działalności zadeklarowanej podczas nawiązywania współpracy oraz w trybie ust. 8.6 Umowy, jak również nie może przyjmować na Terminalu POS Transakcji wynikających z działalności realizowanej przez inny podmiot.
- 8.3 Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy, przysługujące Akceptantowi, nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez uprzedniej zgody obu Usługodawców wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności; wszelkie inne przenoszenie lub cesja dokonane przez Akceptanta będzie nieważne.
- 8.4 Strony zobowiązują się do zachowania tajemnicy handlowej dotyczącej zasad i warunków Umowy w czasie trwania Umowy oraz po jej rozwiązaniu, wypowiedzeniu lub wygaśnięciu.
- 8.5 Akceptant oświadcza, że żaden bank, żadne centrum rozliczeniowe, ani żadna OP nie rozwiązały z nim w trybie natychmiastowym umowy dotyczącej akceptacji EIP.
- 8.6 Akceptant zobowiązuje się do informowania eService w formie pisemnej lub poprzez Portal Klienta o wszelkich zmianach danych dotyczących swojej działalności mogących mieć wpływ na usługi świadczone przez Bank i/lub eService, a w szczególności o zmianie: siedziby, miejsca prowadzenia działalności, formy prawnej prowadzonej działalności, o zaprzestaniu działalności, numeru rachunku bankowego, adresu, nazwy, głównego profilu działalności, itp. Informacja o takiej zmianie powinna dotrzeć do eService najpóźniej na 14 dni przed datą zaistnienia zmiany. Zmiana tych danych nie stanowi zmiany niniejszej Umowy i wywołuje skutek wobec każdego z Usługodawców w trybie ust. 8.19. W razie braku stosownego powiadomienia, przesłanie przez któregośkolwiek z Usługodawców korespondencji na poprzedni adres Akceptanta ma skutek doręczenia, a dokonanie wpłaty na poprzedni rachunek bankowy ma skutek zwolnienia każdego z Usługodawców ze zobowiązania. Akceptant jest również uprawniony do informowania Usługodawców o wszelkich zmianach dotyczących prowadzonej działalności poprzez Portal Klienta na zasadach określonych w Regulaminie Portalu Klienta.
- 8.7 Akceptant jest zobowiązany do zachowania procedur bezpieczeństwa określonych w Regulaminie, w tym zgodności z wymaganiami Standardów PCI DSS, a w szczególności do nieudostępniania danych EIP oraz informacji o użytkowniku EIP osobom nieuprawnionym oraz do niedopuszczenia do nieprawidłowego użycia lub do skopiowania EIP.
- 8.8 W przypadku niezachowania przez Akceptanta procedur bezpieczeństwa oraz zgodności z wymaganiami Standardów PCI DSS, o których mowa w Umowie oraz Regulaminie, Akceptant zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty (kary i odszkodowania) nałożone z tego tytułu na któregośkolwiek z Usługodawców przez OP. W takim przypadku postanowienia ust. 4.2 stosuje się odpowiednio. Aktualnie obowiązujące Akceptanta szczegółowe wymagania Standardu PCI DSS oraz zasady potwierdzania zgodności są dostępne pod adresem www.eservice.com.pl/nasza-oferta.
- 8.9 Z zastrzeżeniem postanowień ust. 8.14-8.16 eService jest upoważniony do zmiany opłat wskazanych w Załącznikach do Umowy w przypadku wystąpienia przynajmniej jednego z poniższych warunków:
- zmiany wysokości płacy minimalnej oraz poziomu wskaźników publikowanych przez GUS: inflacji, przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, wzrostu cen towarów i usług;
 - zmiany cen energii, połączeń telekomunikacyjnych oraz usług pocztowych;
 - zmiany cen usług i towarów, z których Usługodawcy korzystają przy wykonywaniu czynności stanowiących przedmiot Umowy;
 - konieczności nabycia nowych usług i towarów, z których Usługodawcy będą korzystać przy wykonywaniu czynności stanowiących przedmiot Umowy;
 - zmiany systemów informatycznych wykorzystywanych do obsługi oferowanych przez eService produktów i usług w zakresie, w jakim te zmiany powodują zwiększenie kosztów ponoszonych przez eService w związku z wykonywaniem Umowy;
 - zmiany zakresu świadczonych przez Usługodawców usług (w tym dodanie nowego produktu lub usługi lub zmiany lub dodania nowej funkcjonalności w zakresie obsługi danego produktu lub usługi) w zakresie, w jakim te zmiany mają wpływ na koszty ponoszone przez Usługodawców w związku z wykonywaniem Umowy;
 - zmiany Regulaminów OP; w zakresie, w jakim te zmiany mają wpływ na koszty ponoszone przez Usługodawców w związku z wykonywaniem Umowy;
 - zmiany przepisów prawa regulujących produkty lub usługi oferowane przez Usługodawców, w zakresie, w jakim te zmiany mają wpływ na koszty ponoszone przez Usługodawców w związku z wykonywaniem Umowy;
 - zmiany przepisów podatkowych, w zakresie w jakim te zmiany mają wpływ na koszty ponoszone przez Usługodawców w związku z wykonywaniem Umowy;
 - zmiany lub wydania zaleceń lub rekomendacji uprawnionych organów, w tym Komisji Nadzoru Finansowego – w zakresie mającym wpływ na koszty ponoszone przez Usługodawców w związku z wykonywaniem Umowy;
 - zgłoszenia żądania przez Akceptanta w zakresie wskazanym w żądaniu.
- 8.10 Zmiany opłat będą odbywały się wg następujących zasad:
- zmiana opłat może być dokonywana nie częściej niż 4 razy w roku;
 - opłaty nie mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu o więcej niż 200% wysokości dotychczasowej opłaty, z zastrzeżeniem ust. 8.11;
 - zmiana wysokości danej opłaty następuje w okresie nie późniejszym niż 6 miesięcy od wystąpienia przesłanki do wprowadzenia tej zmiany.
- 8.11 Ograniczenie, o którym mowa w ust. 8.10 b nie dotyczy sytuacji, w której wprowadzane są nowe opłaty lub gdy ich dotychczasowa wysokość wynosiła 0 zł.
- 8.12 Z zastrzeżeniem postanowień ust. 8.14-8.16. Usługodawcy zastrzegają sobie prawo do dokonania zmiany Załączników w zakresie nie dotyczącym opłat oraz dodania nowych Załączników w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniższych przyczyn:
- zmiany w zakresie funkcjonowania oferowanych przez Usługodawców produktów i usług; w tym wycofanie produktu lub usługi, do którego/której mają zastosowanie postanowienia Załączników;
 - wprowadzenia przez Usługodawców nowych produktów lub usług, do których będą miały zastosowanie postanowienia Załączników;
 - zmiany systemów informatycznych wykorzystywanych do obsługi oferowanych przez Usługodawców produktów i usług, do których mają zastosowanie postanowienia Załączników;
 - zmiany przepisów prawa oraz Regulaminów OP:
 - regulujących produkty lub usługi oferowane przez Usługodawców; do których zastosowanie mają postanowienia Załączników,
 - mających wpływ na wykonywanie Umowy lub Załączników,
 - zmiany przepisów podatkowych i/lub zasad rachunkowości stosowanych przez Usługodawców;
 - zmiany lub wydania zaleceń lub rekomendacji uprawnionych organów, w tym Komisji Nadzoru Finansowego – w zakresie związanym z wykonywaniem Umowy lub Załączników;

- g. zgłoszenia żądania przez Akceptanta w zakresie wskazanym w żądaniu.
- 8.13 Zmiany Załączników lub nowe Załączniki zaczną obowiązywać Akceptanta w terminie wskazanym w zawiadomieniu informującym o zmianie lub Załączniku.
- 8.14 Akceptant ma prawo przed datą proponowanego wejścia w życie zmian zgłosić sprzeciw wobec proponowanych zmian. Brak zgłoszenia sprzeciwu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na zmiany.
- 8.15 Akceptant ma prawo, przed datą proponowanego wejścia w życie zmian, wypowiedzieć niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat wynikających z proponowanych zmian. Brak wypowiedzenia Umowy jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na zmiany.
- 8.16 W przypadku gdy Akceptant zgłosi sprzeciw zgodnie z ust. 8.14, ale nie dokona wypowiedzenia Umowy zgodnie z ust. 8.15, Umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia opłat wynikających z proponowanych zmian.
- 8.17 Każdy z Usługodawców może zwrócić się do Akceptanta o dostarczenie kopii dokumentów finansowych, w szczególności sprawozdań finansowych wraz z notami za ostatni rok obrotowy, a w przypadku Akceptanta nie zobowiązanego do sporządzania sprawozdań finansowych - kopii innych dokumentów finansowych.
- 8.18 Każdy z Usługodawców zastrzega sobie prawo do wprowadzenia żądania realizacji w Placówkach Akceptanta dodatkowej weryfikacji osoby dokonującej płatności przy użyciu Instrumentu Płatniczego, stosownie do technicznych i organizacyjnych możliwości Akceptanta.
- 8.19 eService zobowiązuje się do uwzględnienia wszelkich zmian z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego następującego po dniu otrzymania przez eService zawiadomienia określonego w ust. 8.6.
- 8.20 Strony postanawiają, iż w zakresie realizacji postanowień niniejszej Umowy wyłączają w całości stosowanie przepisów Działu II Ustawy o Usługach Płatniczych oraz przepisów wymienionych w art. 33 Ustawy o Usługach Płatniczych, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
- 8.21 Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
- 8.22 Umowa została zawarta w formie pisemnej lub dokumentowej poprzez opatrzenie dokumentu podpisami Stron mechanicznie odtworzonymi, bądź z chwilą dokonania przez Akceptanta autoryzacji SMS, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Portalu Klienta. Załączniki powołane w treści niniejszej Umowy stanowią integralną część Umowy.
- 8.23 Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zawarcia przez Strony aneksu w formie pisemnej (w tym elektronicznej) lub dokumentowej poprzez opatrzenie dokumentu podpisami Stron mechanicznie odtworzonymi (w obu przypadkach pod rygorem nieważności), chyba że Umowa stanowi inaczej.
- 8.24 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. W przypadku zawarcia Umowy w formie elektronicznej każda Strona otrzymuje Umowę jedynie w wersji elektronicznej.
- 8.25 Jeżeli jakiegokolwiek postanowienie niniejszej Umowy jest dotknięte nieważnością, Umowa pozostaje w mocy co do pozostałych jej postanowień, chyba że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością Umowa nie zostałaby zawarta. Ponadto w powyższym wypadku postanowienie nieważne zostanie zastąpione przez Strony postanowieniem ważnym, o treści możliwie najbardziej zbliżonej do postanowienia dotkniętego nieważnością.
- 8.26 W przypadku nawiązania przez Strony współpracy w zakresie określonym w niniejszej Umowie pierwszy raz, Umowa wchodzi w życie po jej podpisaniu i po spełnieniu łącznie czterech warunków: instalacji u Akceptanta pierwszego urządzenia umożliwiającego akceptację EIP, pozytywnej weryfikacji w ramach procedur Know Your Customer, AML i oceny ryzyka EIP.
- 8.27 Umowa zostaje zawarta pod warunkiem rozwiązującym i wygasa bez konieczności składania przez którąkolwiek ze stron jakichkolwiek oświadczeń - jeśli warunki, o których mowa w ust. 8.26, nie zostaną łącznie spełnione, oraz, w przypadku, gdy nie dojdzie do instalacji Terminala POS u Akceptanta w terminie 30 dni od daty zawarcia Umowy (przy czym, jeżeli Umowa dotyczy więcej niż jednego Terminala POS, niniejszy ust. 8.27 stosuje się odrębnie do każdego z tych Terminali POS – w ten sposób Umowa może wygasnąć w części dotyczącej Terminala POS, który nie został zainstalowany, zaś pozostać w mocy w odniesieniu do Terminala POS, który został zainstalowany).
- 8.28 Akceptant wyraża zgodę na prowadzenie w imieniu Banku przez eService czynności windykacyjnych odnośnie do należności wynikających z niniejszej Umowy.
- 8.29 eService zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania dostępu do Terminala eService tom w sytuacji, gdy stwierdzone zostaną nieprawidłowości w procesowaniu transakcji kartowych.
- 8.30 W związku z zawarciem niniejszej Umowy Akceptant składa wskazane w niniejszym ust. oświadczenia/formularze (wypełniając odrębne formularze) oraz podpisem pod niniejszą Umową potwierdza kompletność i prawdziwość danych zawartych w oświadczeniach/formularzach:
- ☒ Formularz Aplikacyjny eService*
 - ☒ Formularz Danych Punktu*
 - ☒ Formularz Oceny Ryzyka (scoringowy)*
 - ☒ Oświadczenia PABR i PEP – identyfikacja Klienta (Akceptanta), ustalenie jego beneficjenta rzeczywistego oraz eksponowane stanowisko polityczne*
 - ☒ Klauzula RODO*

Składając podpis pod niniejszą Umową lub poprzez autoryzację kodem sms niniejszej Umowy, Akceptant oświadcza, że akceptuje treść niniejszej Umowy, formularzy, o których mowa w ust.8.30 Umowy i Załączników, stanowiących integralną część Umowy oraz potwierdza ich otrzymanie, jak również otrzymanie Regulaminu Portalu Klienta.

- Załącznik nr 1 – Wykaz akceptowanych EIP
- Załącznik nr 2 – Lista Placówek
- Załącznik nr 3 – Poziom opłat i warunki płatności
- Załącznik nr 4 – Regulamin warunków współpracy w zakresie akceptacji EIP
- Załącznik nr 5 – Tabela opłat/ kar incydentalnych**

* zaznaczyć właściwe

**Jeśli z Akceptantem nie jest zawarta Umowa Współpracy.

Imiona i nazwiska reprezentantów

Za Akceptanta
Nr tel. Komórkowego/podpis

Data wpisania SMS
(w przypadku autoryzacji kodem sms)

Za Usługodawców

Joanna Sekleka
Pełnomocnik Banku
Prezes Zarządu eService

Potwierdzam, że*:

- dane klienta wprowadzone na formularzach oraz umocowanie osób podpisujących umowę, zweryfikowałem/am z odpowiednimi rejestrami (CEIDG, KRS, Regon) w takim zakresie, w jakim te dane są dostępne w danych rejestrach;
- do dokumentacji dołączyłem/am wszystkie dodatkowe dokumenty na podstawie, których potwierdziłem/am uprawnienia beneficjentów rzeczywistych oraz osób podpisujących umowę w imieniu klienta, w przypadku, gdy skorzystanie z wyżej wymienionych rejestrów okazało się nie wystarczające;
- dane wprowadzone na formularzach zweryfikowałem/am z dokumentem tożsamości osób podpisujących umowę w imieniu klienta, w takim zakresie, w jakim są one dostępne w tym dokumencie (dotyczy tylko sprzedawców regionalnych);**
- tożsamość osób podpisujących umowę w imieniu klienta zweryfikowałem/am na podstawie fotografii umieszczonej w dokumencie tożsamości (dotyczy tylko sprzedawców regionalnych);**
- okazane dokumenty tożsamości nie budziły moich wątpliwości co do ich autentyczności oraz nie nosiły widocznych śladów przeróbek (dotyczy tylko sprzedawców regionalnych). **

*nie dotyczy samodzielnie zawartej umowy
**nie dotyczy pracownika sprzedaży zdalnej



ID Sprzedawcy eService

Nr tel. Komórkowego/podpis

Data wpisania SMS
(w przypadku autoryzacji kodem sms)

Załącznik nr 1.

Wykaz akceptowanych Instrumentów Płatniczych

1. Akceptant jest uprawniony do akceptowania Instrumentów Płatniczych zgodnie z wykazem podanym poniżej:

System płatniczy Visa *	System płatniczy Mastercard *	Inne systemy płatnicze **	System Płatności Mobilnych *
Visa	Mastercard	Discover	System Płatności Mobilnych BLIK
VPay	Debit Mastercard, Maestro	UPI	
		JCB	
		American Express	

2. Akceptant jest uprawniony do dokonywania Transakcji Cashback z użyciem Instrumentów Płatniczych zgodnie z wykazem podanym poniżej:

System płatniczy Visa (karty wydane w Polsce)	System płatniczy Mastercard (karty wydane w Unii Europejskiej i poza Unią Europejską)
Visa Debit Consumer	Debit Mastercard, Maestro
Visa Debit Commercial	

* dotyczy również Instrumentów Płatniczych w postaci aplikacji w urządzeniu mobilnym

** inne metody płatności zaakceptowane przez eService

Załącznik nr 2.

Stanowią Formularze Danych Punktu/Placówki

Załącznik nr 3 do Umowy o przyjmowanie zapłaty przy użyciu Instrumentów Płatniczych Poziom opłat i warunki płatności

Dla: ☒ Transakcji Płatniczej* ☐ Transakcji Cashback* ☐ Transakcji DCC*

* Obsługa wybranych Transakcji będzie dostępna na wszystkich Terminalach POS zainstalowanych w Placówkach Akceptanta.

1. Tytułem rozliczenia Transakcji Płatniczych dokonanych EIP, eService naliczy opłatę Akceptanta od wartości i liczby Transakcji Płatniczych dokonanych w Placówkach określonych w Załączniku nr 2, przy użyciu EIP znaki wymienione w Załączniku nr 1. W przypadku, gdy w Umowie jest mowa o EIP Visa, Mastercard wydanych przez Bank, oznacza to, że te EIP są rozliczane bezpośrednio przez eService.
2. Z tytułu obsługi Transakcji przeprowadzonych przy użyciu:
 - 2.1. ☐ EIP wydanych poza Unią Europejską;
 - 2.2. ☐ EIP Visa oraz Mastercard komercyjnych (biznesowych) wydanych w Unii Europejskiej;
 - 2.3. ☐ EIP Visa oraz Mastercard komercyjnych (biznesowych) wydanych w Polsce;
 eService jest uprawniony do naliczania dodatkowej opłaty Akceptanta w wysokości 1% od wartości Transakcji. Opłata nie jest naliczana w przypadku Transakcji DCC.
3. Z tytułu obsługi Transakcji DCC za Transakcję DCC dokonaną każdą kategorią EIP VISA i Mastercard wskazaną w tabeli poniżej, eService naliczy Akceptantowi opłatę Akceptanta w wysokości% od wartości każdej Transakcji DCC.
4. Z tytułu realizacji Transakcji Cashback eService udzieli rabatu PLN netto za każdą Transakcję Cashback Kwoty należne z tytułu wypłaty gotówki dokonywane w ramach Transakcji Cashback będą rozliczane jednym przelewem bankowym łącznie z kwotami należnymi za Transakcje Płatnicze.
5. Z tytułu obsługi Transakcji, które zgodnie z wymogami wydawców EIP, OP lub eService wymagały Autoryzacji Transakcji, eService jest uprawniony do naliczenia dodatkowej opłaty Akceptanta w wysokości zł za każdą taką Transakcję w odniesieniu do każdej kategorii Kart Płatniczych i systemów płatniczych wskazanych w tabeli poniżej.
6. W skład wskazanych w niniejszym Załączniku opłat Akceptanta wchodzi następujące składowe:
 - 6.1. Opłata interchange (opłata pobierana przez OP na rzecz wydawców EIP), której wysokość wynosi odpowiednio:
 - dla Kart Płatniczych debetowych wydanych w Unii Europejskiej: 0,2% wartości Transakcji;
 - dla Kart Płatniczych kredytowych wydanych w Unii Europejskiej: 0,3% wartości Transakcji;
 - dla pozostałych rodzajów Kart Płatniczych – zgodnie z Regulaminami OP.
 - 6.2. Opłata systemowa, która przyjmuje wartości zmienne dla każdej Transakcji, uzależnione od kategorii użytej Karty Płatniczej, systemu płatniczego, wartości poszczegółnej Transakcji i aktualnych kursów walut; dla większości Transakcji opłata systemowa wynosi od 0,1% do 1,5% wartości danej Transakcji.
 - 6.3. Marża Usługodawców stanowiąca różnicę pomiędzy opłatą Akceptanta a sumą opłaty interchange oraz opłaty systemowej.
7. Aktualne pełne informacje dotyczące wysokości opłat interchange oraz opłat systemowych dla poszczególnych kategorii Kart Płatniczych oraz systemów płatniczych są publikowane na stronach OP (www.visa.com i www.mastercard.com).
8. Z tytułu raportowania do Krajowej Administracji Skarbowej, eService naliczy miesięczną opłatę w wysokości zł netto.
9. Z tytułu obsługi Transakcji dokonanych z użyciem Tokenizacji, eService jest uprawniony do naliczenia dodatkowej opłaty Akceptanta dla:
 - 9.1. ☐ EIP Mastercard wydanych w Polsce i pozostałych krajach UE, w wysokości: stawka prowizji % i/lub stawka płaska zł;
 - 9.2. ☐ EIP Mastercard wydanych poza UE, w wysokości: stawka prowizji % i/lub stawka płaska zł;
 - 9.3. ☐ EIP Visa wydanych w Polsce i pozostałych krajach UE, w wysokości: stawka prowizji % i/lub stawka płaska zł;
 - 9.4. ☐ EIP Visa wydanych poza UE, w wysokości: stawka prowizji % i/lub stawka płaska zł;

A. EIP	Opłata Akceptanta	
	Prowizja	Stawka płaska w zł
1. Karty Płatnicze VISA wydane w Unii Europejskiej		
1.1 Konsumenckie Kredytowe i Obciążeniowe		
1.2 Konsumenckie Debetowe		
1.3 Komercyjne (Biznesowe)		
2. Karty Płatnicze VISA wydane poza Unią Europejską		
2.1 Konsumenckie Kredytowe i Obciążeniowe		
2.2 Konsumenckie Debetowe		
2.3 Komercyjne (Biznesowe)		
3. Karty Płatnicze VISA wydane w Polsce		
3.1.1 Konsumenckie Kredytowe i Obciążeniowe do 20,00zł		
3.1.2 Konsumenckie Kredytowe i Obciążeniowe od 20,00zł		
3.2.1 Konsumenckie Debetowe do 20,00zł		
3.2.2 Konsumenckie Debetowe od 20,01zł		
3.3 Komercyjne (Biznesowe)		
4. Karty Płatnicze MASTERCARD wydane w Unii Europejskiej		
4.1 Konsumenckie Kredytowe		
4.2 Konsumenckie Debetowe		
4.3 Komercyjne (Biznesowe)		
4.4 Maestro		
5. Karty Płatnicze MASTERCARD wydane poza Unią Europejską		
5.1 Konsumenckie Kredytowe		
5.2 Konsumenckie Debetowe		
5.3 Komercyjne (Biznesowe)		
5.4 Maestro		
6. Karty Płatnicze MASTERCARD wydane w Polsce		
6.1.1 Konsumenckie Kredytowe do 20,00zł		
6.1.2 Konsumenckie Kredytowe od 20,01zł do 40,00zł		
6.1.3 Konsumenckie Kredytowe od 40,01zł		
6.2.1 Konsumenckie Debetowe do 20,00zł		
6.2.2 Konsumenckie Debetowe od 20,01zł do 40,00zł		
6.2.3 Konsumenckie Debetowe od 40,01zł		
6.3. Komercyjne (Biznesowe)		
6.4.1 Maestro do 20,00zł		
6.4.2 Maestro od 20,01zł do 40,00zł		
6.4.3 Maestro od 40,01zł		
7. Karty Płatnicze VISA wydane przez PKO BP		
7.1.1 Konsumenckie Kredytowe i Obciążeniowe do 20,00zł		
7.1.2 Konsumenckie Kredytowe i Obciążeniowe od 20,00zł		
7.2.1 Konsumenckie Debetowe do 20,00zł		
7.2.2 Konsumenckie Debetowe od 20,01zł		
7.3 Komercyjne (Biznesowe)		

A. EIP	Opłata Akceptanta	
	Prowizja	Stawka płaska w zł
8. Karty Płatnicze MASTERCARD wydane przez PKO BP		
8.1.1 Konsumenckie Kredytowe do 20,00zł		
8.1.2 Konsumenckie Kredytowe od 20,01zł do 40,00zł		
8.1.3 Konsumenckie Kredytowe od 40,01zł		
8.2.1 Konsumenckie Debetowe do 20,00zł		
8.2.2 Konsumenckie Debetowe od 20,01zł do 40,00zł		
8.2.3 Konsumenckie Debetowe od 40,01zł		
8.3 Komercyjne (Biznesowe)		
8.4.1 Maestro do 20,00zł		
8.4.2 Maestro od 20,01zł do 40,00zł		
8.4.3 Maestro od 40,01zł		
9. Karty Płatnicze Discover		
10. System Płatności Mobilnych		
10.1 BLIK		
11. Karty Płatnicze JCB	0,99 %	
12. Karty Płatnicze UPI	0,99 %	
13. Karty American Express	2,50 %	
B. Rozliczenie		
Termin płatności	2 Dni Robocze	

Spis treści:

1. Postanowienia ogólne
2. Definicje
3. Prawa i obowiązki Akceptanta
4. Oznakowanie Placówek
5. Zasady obsługi Transakcji dokonywanymi Kartami Płatniczymi
6. Zasady Obsługi Transakcji DCC
7. Zasady obsługi Transakcji w ramach Systemu Płatności Mobilnych
8. Wydanie towaru zakupionego przy użyciu Instrumentu Płatniczego i przechowywanie dokumentów
9. Zasady dokonywania Transakcji Płatniczych Zwrotu
10. Obsługa Transakcji na Terminalu POS
11. Obsługa Transakcji bez obecności Karty Płatniczej (MOTO)
12. Obsługa Transakcji MOTO dla usług dedykowanych dla wypożyczalni samochodów
13. Obsługa Transakcji MOTO dla usług dedykowanych dla hoteli
14. Standard zabezpieczenia danych kartowych
15. Zabezpieczenie należności
16. Raportowanie Transakcji
17. Zasady dostarczania Akceptantom faktur elektronicznych
18. Zasady rozpatrywania Reklamacji
19. Zasady akceptowania Kart Płatniczych American Express
20. Informacje poufne

S1 Postanowienia ogólne

- 1.1 Regulamin określa szczegółowe zasady świadczenia usług w zakresie obsługi i rozliczania Transakcji jak również zasady korzystania przez Akceptanta z innych usług i produktów ofertowanych przez Bank i/lub eService.
- 1.2 Postanowienia zawarte w Regulaminie wiążą Strony w przypadku wyboru przez Akceptanta właściwej usługi/produktu określonego w Umowie, z tym jednak zastrzeżeniem, że są one również wiążące, gdy nie dokonano tego wyboru, a Akceptant faktycznie z nich korzysta.

S2 Definicje

Poniższym terminom używanym w Umowie oraz Załącznikach nadaje się następujące znaczenie:

Akceptant - ma znaczenie określone w Preamble;

AOC - raporty, zaświadczenia z audytu oraz poświadczenie zgodności Usługodawców lub ich podmiotów stowarzyszonych na podstawie dowolnego standardu ogłoszonego przez PCI-SSC, a także raporty i atesty funkcjonujące podobnie jak PCI-SSC.

Aplikacja Telefoniczna - ApplePay, AndroidPay, SamsungPay lub inna aplikacja na telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym, która umożliwia dokonanie płatności Kartą Płatniczą, której dane zostały w sposób bezpieczny zapisane w takiej aplikacji;

Autoryzacja Transakcji - zapytanie wygenerowane do wydawcy EIP o wyrażenie zgody na dokonanie Transakcji przez użytkownika EIP i przekazanie do Akceptanta zgody lub odmowy na zapytanie autoryzacyjne;

Bank - ma znaczenie określone w Preamble;

Chargeback - Transakcja zakwestionowana przez użytkownika lub wydawcę Instrumentu Płatniczego, w wyniku czego środki w ramach Transakcji mogą podlegać zwrotowi na rzecz użytkownika EIP przez Akceptanta za pośrednictwem Banku i/lub eService;

Dane Akceptanta - obowiązkowe, warunkowe i opcjonalne wymogi, w tym między innymi imiona i nazwiska, adresy pocztowe i e-mail, numery identyfikacji podatkowej, imiona i nazwiska oraz numery identyfikacji podatkowej osoby lub osób podpisujących Umowę oraz podobne informacje identyfikujące dotyczące Akceptantów, określone w Specyfikacjach Technicznych American Express. Dane Akceptantów nie obejmują Danych Transakcyjnych;

Dane EIP - informacje, które służą do identyfikacji EIP i jego użytkownika. Są to min.: numer identyfikacyjny EIP, CVW2, CVC2 (dodatkowe identyfikatory do procesowania Transakcji MOTO), data ważności, dane użytkownika i wszystkie inne dane przechowywane na pasku magnetycznym, w mikroprocesorze karty płatniczej lub aplikacji, która stanowi EIP;

Dane posiadacza Karty Płatniczej American Express - dane obejmujące co najmniej pełny numer PAN. Mogą również pojawiać się dowolne z dodatkowych danych: imię, nazwisko, użytkownika Karty Płatniczej, data ważności i/lub kod serwisowy;

Dane Transakcyjne - wszystkie informacje wymagane przez American Express, potwierdzające jedną lub więcej Transakcji, w tym informacje uzyskane w Placówce, informacje uzyskane lub wygenerowane podczas Autoryzacji Transakcji i przekazywania Plików do Przesłania oraz Chargebacków;

Duży Akceptant - Akceptant, dla którego łączny wolumen płatności Kartami Płatniczymi American Express dla Akceptanta i jego Podmiotów powiązanych jest równy lub wyższy niż 1 000 000 USD w dowolnym roku obowiązywania Umowy. Kwota 1 000 000 USD zostanie przeliczona z dolarów amerykańskich na walutę/ lokalną/e w oparciu o wybrane przez American Express kursy międzybankowe z oficjalnych źródeł branżowych, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają określonego kursu;

Działalność ryzykowna - oznacza sytuację, w której wartość Chargebacków, w tym Transakcji, co do których eService zwrócił się do Akceptanta o przedstawienie oryginału lub kopii rachunku z Terminala POS, przypadająca na Placówkę Akceptanta w okresie miesięcznym, przekracza 1% (jeden procent) wartości brutto wszystkich Transakcji Płatniczych w złotych lub też sytuację, w której wartość Transakcji Płatniczych Zwrotu przekracza 2,5% (dwa i pół procenta) wartości brutto wszystkich Transakcji Płatniczych w złotych w danej Placówce Akceptanta;

Dzień Roboczy - dzień od poniedziałku do piątku, który nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy w Polsce;

Elektroniczny Instrument Płatniczy (EIP) - karta lub inny instrument płatniczy, który umożliwił jego użytkownikowi zainicjowanie Transakcji i jest akceptowany przez Terminal POS;

eService - ma znaczenie określone w Preamble;

Incident Związany z Danyimi - incydent obejmujący naruszenie lub podejrzenie naruszenia kluczy szyfrujących American Express lub co najmniej jednego numeru konta Karty Płatniczej American Express, na skutek którego wystąpiło zdarzenie takie jak:

- a. nieautoryzowany dostęp lub użycie kluczy szyfrujących, danych posiadacza Karty Płatniczej American Express lub Wrażliwych Danych Uwierzytelniających (lub ich kombinacji), które są przechowywane, przetwarzane lub przesyłane na sprzęcie Akceptanta, systemach i/lub sieciach (lub ich elementach) lub których użycie Akceptant zleca, zapewnia lub udostępnia;
- b. wykorzystanie takich kluczy szyfrujących, Danych posiadacza Karty Płatniczej American Express lub Wrażliwych Danych Uwierzytelniających (lub ich kombinacji) w sposób inny niż zgodny z Umową;
- c. podejrzenie lub potwierdzenie utraty, kradzieży lub sprzeniewierzenia w jakikolwiek sposób jakichkolwiek mediów, materiałów, zapisów lub informacji zawierających takie klucze szyfrujące, Dane posiadacza Karty Płatniczej American Express lub Wrażliwe Dane Uwierzytelniające;

Informacje poufne - wszelkie informacje uzyskane przez Akceptanta w ramach współpracy z Usługodawcami, które nie są dostępne publicznie i są traktowane jako poufne lub zastrzeżone.

Instrument Płatniczy - każdy instrument płatniczy akceptowany przez Terminal POS, określony w Załączniku nr 1;

Karta Płatnicza - karta lub inny Instrument Płatniczy oparty na Karcie Płatniczej umożliwiający użytkownikowi Karty Płatniczej zainicjowanie Transakcji;

Organizacje Płatnicze - systemy płatnicze (VISA, Mastercard, American Express i inne) regulujące zakres działania rynku płatności bezgotówkowych i wskazane w Załączniku nr 1 do Umowy;

Plik do Przesłania - zbiór Danych Transakcyjnych wysyłany przez eService do American Express;

Podmiot powiązany - w odniesieniu do dowolnego podmiotu oznacza dowolny inny podmiot bezpośrednio lub pośrednio kontrolujący, kontrolowany lub znajdujący się pod wspólną kontrolą z takim podmiotem;

Portal Klienta - platforma udostępniona przez eService Akceptantom pod adresem portal.eservice.pl;

Przepisy o Ochronie Danych Osobowych - przepisy Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz wszelkie właściwe, powiązane lub pochodne regulacje i wytyczne, dotyczące przetwarzania danych osobowych;

Przetwarzanie Transakcji - czynność polegająca na obsłudze i rozliczeniu Transakcji pomiędzy wydawcami Instrumentów Płatniczych a Akceptantem;

PCI-SSC - (Payment Card Industry Security Standards Council) organizacja zarządzająca standardami bezpieczeństwa danych w branży EIP

Punkt Akceptujący lub **Placówka** - prowadzony przez Akceptanta punkt akceptujący zapłatę za towary lub usługi przy użyciu Instrumentów Płatniczych, wyposażony w Terminal POS. Lista Placówek stanowi Załącznik nr 2 do Umowy;

Raport SOC - raporty wykonywane przez zewnętrznego audytora (biegłego rewidenta) mające na celu zapewnienie, że Usługodawcy stosują określone praktyki związane z ochroną danych Akceptanta i EIP jego klientów.

Regulamin - „Regulamin warunków współpracy w zakresie akceptacji Elektronicznych Instrumentów Płatniczych (EIP)”, stanowiący Załącznik nr 4 do Umowy;

Regulamin OP - obowiązujące regulaminy i zasady OP objętych niniejszą Umową, które mogą podlegać zmianom wprowadzanym przez OP. Niektóre z Regulaminów OP są udostępnione na stronie internetowej danej OP;

Reklamacja - zgłoszenie przez Akceptanta zastrzeżenia dotyczącego usług świadczonych przez Bank i/lub eService na podstawie Umowy;

Rezerwa - kwota środków pieniężnych stanowiąca zabezpieczenie zapłaty przez Akceptanta jego zobowiązań wynikających z Umowy i innych umów, o których mowa w Umowie, ustanowiona w wysokości i na zasadach wskazanych w Regulaminie;

Rozporządzenie - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/751 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie opłat interchange do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę;

Sieć - sieć Akceptantów oraz infrastruktura operacyjna, usługowa, systemowa i marketingowa wspierająca tę Sieć i markę American Express;

Specyfikacje Techniczne American Express - zbiór obowiązkowych, warunkowych i opcjonalnych wymogów uczestnictwa w procesie akceptowania Kart Płatniczych American Express związanych z łącznością z siecią, elektronicznym przetwarzaniem Transakcji i gromadzeniem Danych Akceptanta, które są dostępne na stronie internetowej pod adresem www.connect.amex360.com i które American Express może w miarę potrzeby aktualizować;

Standardy PCI DSS - standardy bezpieczeństwa danych w branży EIP z uwzględnieniem uzupełnień lub zmian, wraz z innymi wymogami OP w zakresie bezpieczeństwa danych;

Strona lub **Strony** - ma znaczenie określone w Preambule;

System Płatności Mobilnych - system obejmujący Instrumenty Płatnicze działające poprzez urządzenia mobilne lub/i oprogramowanie, w tym Aplikację Telefoniczną, z wyłączeniem Instrumentów Płatniczych opartych na Karcie Płatniczej;

Terminal POS - urządzenie wraz z oprogramowaniem, które umożliwia m.in. obsługę płatności wykonywanych przy użyciu instrumentów płatniczych. Są różne rodzaje Terminali POS, w tym Terminal Standardowy (stacjonarny lub mobilny), PINpad, Terminal SmartPOS, Terminal eService tom, Terminal do obsługi kart flotowych;

Terminal SmartPOS - rodzaj Terminala POS umożliwiający obsługę płatności potwierdzanych PIN-em i dokonywanych przy użyciu Instrumentów Płatniczych przez placówkę Akceptanta, posiadający funkcję wysyłania potwierdzenia transakcji elektronicznie na wniosek posiadacza Instrumentu Płatniczego oraz – po zintegrowaniu z drukarką – posiadający również funkcję wydrukowania potwierdzenia transakcji w formie papierowej;

Terminal SoftPOS (Terminal eService tom) - Terminal w postaci aplikacji mobilnej do zainstalowania na urządzeniach opartych na systemie operacyjnym Android/iOS* wyposażonych w funkcję NFC. Terminal eService tom pozwala na dokonywanie Transakcji Instrumentami Płatniczymi z logotypem Visa, Mastercard oraz Płatności Mobilnych BLIK.

*o gotowości do zainstalowania aplikacji na systemie iOS, eService poinformuje poprzez Portal Klienta.

Tokenizacja - proces zastępowania wrażliwych danych, danymi niewrażliwymi, poprzez zastąpienie ich unikalnym ciągiem cyfr i liter. Podczas dokonania płatności np. telefonem lub innym urządzeniem mobilnym, dane wrażliwe zostają zastąpione jednorazowym tokenem, który jest użyty do wykonania Transakcji;

Transakcja - dowolna z następujących operacji wykonanych w ramach Umowy z użyciem Instrumentu Płatniczego: Transakcja Płatnicza, Transakcja Płatnicza Zwrotu, Transakcja DCC, Transakcja Cashback, Transakcja MOTO; **Transakcja Cashback lub Usługa Cashback** - Transakcja Płatnicza oraz wypłata gotówki dokonana jednocześnie z użyciem Karty Płatniczej w zależności od konfiguracji Karty Płatniczej dokonanej przez wydawcę Karty Płatniczej, dla której maksymalny limit wypłaty gotówki wynosi 300 złotych dla systemu płatniczego Visa oraz 500 złotych dla systemu płatniczego Mastercard;

Transakcja DCC lub Usługa DCC - usługa umożliwiająca dokonanie przez klienta Akceptanta Transakcji w walucie Karty Płatniczej z zastosowaniem odpowiednich kursów wymiany w momencie dokonywania takiej Transakcji; **Transakcja MOTO** - Transakcja Płatnicza bez fizycznego udziału Karty Płatniczej. Umożliwienie Akceptantowi realizacji Transakcji MOTO wymaga pisemnej akceptacji Banku i/lub eService w postaci podpisanego Załącznika do Umowy wprowadzonego zgodnie z postanowieniami Umowy;

Transakcja Płatnicza - płatność za towar lub usługę przy użyciu EIP;

Transakcja Płatnicza Zwrotu - operacja odwrotna od Transakcji Płatniczej stosowana w przypadku zwrotu zakupionego wcześniej towaru lub rezygnacji z usługi przed jej wykonaniem;

Umowa - ma znaczenie określone w pierwszym akapicie Preambuli;

Umowa Agencyjna - ma znaczenie określone w pkt B Preambuli;

Umowa Współpracy z eService - umowa zawarta pomiędzy eService a Akceptantem, określająca zasady najmu Terminala POS oraz jego instalacji i serwisu w Placówkach Akceptanta;

Umowa o Współpracy Marketingowej - ma znaczenie określone w pkt (D) Preambuli;

Usługa Ekspres Informacji Finansowej, Usługa EIF - usługa umożliwiająca za pośrednictwem sieci Internet dostęp do informacji o przeprowadzonych przez Akceptanta Transakcjach i innych danych wynikających ze współpracy Akceptanta z Bankiem i/lub eService;

Usługa Finansowa - ma znaczenie określone w ust. 1.1 Umowy;

Usługa Informacja Dodatkowa Akceptanta, Usługa IDA - usługa umożliwiająca za pośrednictwem sieci Internet dostęp do informacji wynikających z obowiązku informacyjnego określonego w art. 12 Rozporządzenia;

Ustugodawcy - ma znaczenie określone w Preambule;

Ustawa o Usługach Płatniczych - ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych;

Wrażliwe Dane Uwierzytelniające - informacje związane z bezpieczeństwem, wykorzystywane do uwierzytelniania użytkownika Karty Płatniczej American Express i/lub Autoryzacji Transakcji Kartami Płatniczymi American Express. Informacje obejmują między innymi kody/wartości weryfikacyjne Karty Płatniczej American Express, dane pełnej ścieżki (z paska magnetycznego lub jego odpowiednika na chipie), kody PIN i blokadę PIN;

53 Prawa i obowiązki Akceptanta

- 3.1 Akceptant jest uprawniony do akceptacji Instrumentów Płatniczych określonych w Załączniku nr 1 oraz realizacji usług wybranych lub wykorzystywanych przez Akceptanta, z tym zastrzeżeniem, iż wobec Kart Płatniczych wydawcy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego:
 - a. Akceptant nie może odmówić akceptacji Kart Płatniczych tylko ze względu na tożsamość wydawcy Karty Płatniczej lub tylko ze względu na tożsamość jej użytkownika;
 - b. jeśli Akceptant akceptuje konsumentską Kartę Płatniczą danej kategorii danego systemu płatniczego, podlegającą uregulowaniu opłat interchange na podstawie rozdziału II Rozporządzenia, Akceptant nie może odmówić akceptacji innych konsumentskich Kart Płatniczych tej samej kategorii tego samego systemu płatniczego, bez względu na oznaczenie tej innej Karty Płatniczej.
- 3.2 Podstawą do rozliczenia Transakcji lub Usług jest ich obsługa bądź realizacja za pośrednictwem Terminali POS i/lub oprogramowania, posiadających certyfikat zgodności z systemem eService i obsługiwanych przez Akceptanta zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie oraz w sposób określony w „Instrukcji Obsługi Terminala POS”.
- 3.3 W ramach realizacji niniejszej Umowy, Akceptant jest zobowiązany korzystać wyłącznie z Terminali POS i/lub oprogramowania zatwierdzonych, certyfikowanych lub dostarczanych przez eService.
- 3.4 Akceptant nie może wykorzystywać Terminala POS do innych celów i działalności niż zgłoszone Bankowi i/lub eService, w szczególności nie może realizować Transakcji lub innych usług na potrzeby prowadzenia działalności przez inną firmę.
- 3.5 Uprawnieni pracownicy eService mają prawo do wizytowania Placówek Akceptanta oraz do przeprowadzania kontroli prawidłowości dokonywanych czynności stanowiących przedmiot Umowy, a w szczególności przeprowadzania kontroli:
 - d. prawidłowości sporządzania dokumentacji,
 - e. zgodności prowadzonej działalności handlowo-usługowej z informacjami przekazanymi do Banku i/lub eService,
 - f. sposobu wykorzystania dostarczonych materiałów, oprogramowania i urządzeń oraz ich zabezpieczenia przed użyciem niezgodnym z zasadami określonymi w Regulaminie. Akceptant zobowiązany jest umożliwić przeprowadzenie takiej kontroli, w szczególności zapewnić pracownikowi eService dostęp do właściwych dokumentów, materiałów, oprogramowania i urządzeń.

54 Oznakowanie Placówek

- 4.1 eService wyposaża Akceptanta w emblematy informacyjne dotyczące akceptowanych Instrumentów Płatniczych oraz innych usług wymienionych w Umowie Współpracy z eService.
- 4.2 Akceptant jest zobowiązany do odpowiedniego eksponowania w Placówkach emblematów informujących o tym, jakie rodzaje Instrumentów Płatniczych akceptuje i jakie usługi oferuje. Odpowiednie eksponowanie oznacza umieszczenie emblematów i/lub odpowiedniej informacji w miejscu widocznym dla użytkownika Instrumentu Płatniczego.
- 4.3 Akceptant nie nabywa żadnych praw własności intelektualnej do znaków i emblematów udostępnionych mu przez eService w celu wykonywania Umowy.

55 Zasady obsługi Transakcji dokonywanymi Kartami Płatniczymi

- 5.1 Akceptant zobowiązuje się w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przyjmować zapłaty Kartami Płatniczymi zgodnie z postanowieniami Umowy, a w szczególności do przestrzegania poniższych zasad:
 - a. zapłata za świadczone usługi/sprzedane towary może być przyjęta tylko Kartami Płatniczymi ważnymi na całym świecie lub na terenie Polski i w terminie ważności określonym na Karcie Płatniczej;
 - b. nie wolno przyjmować zapłaty Kartami Płatniczymi uszkodzonymi (np. złamanymi, przeciętymi) ani też Kartami Płatniczymi zawierającymi poprawki (np. poprawiony podpis użytkownika Karty Płatniczej, przebite numery Karty Płatniczej itp.);
 - c. należy zweryfikować autentyczność Karty Płatniczej, a w szczególności czy na Karcie Płatniczej są:
 - i. poprawne logo OP,
 - ii. hologram,
 - iii. oryginalny pasek na podpis.
 - d. Transakcja, z wyłączeniem Transakcji DCC, jest realizowana w złotych polskich;
 - e. osoba obsługująca Transakcję nie może dzielić kwoty Transakcji za pojedynczy towar lub usługę na Transakcje o mniejszej wartości.W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do wyglądu Karty Płatniczej należy skontaktować się z Centrum Obsługi Akceptanta eService.
- 5.2 Do realizacji płatności mogą być przyjęte jedynie Karty Płatnicze podpisane przez użytkownika Karty Płatniczej, jeżeli Karta Płatnicza ma miejsce na podpis. Jeżeli Karta Płatnicza nie jest podpisana, należy poprosić użytkownika Karty Płatniczej o jej podpisanie, a tożsamość zweryfikować na podstawie dokumentu tożsamości.
- 5.3 W przypadku gdy Transakcja jest zweryfikowana podpisem użytkownika Karty Płatniczej, podpis złożony na wydruku z Terminala POS musi być zgodny ze wzorem podpisu na Karcie Płatniczej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do podpisu, należy sprawdzić dokument tożsamości użytkownika Karty Płatniczej lub skontaktować się z eService.
- 5.4 W przypadku przeprowadzania Transakcji Kartą Płatniczą bezstykową, Aplikacją Telefoniczną lub – w zależności od wykorzystywanego typu Terminala POS - Kartą Płatniczą z mikroprocesorem, Karta Płatnicza nie jest przekazywana Akceptantowi w celu jej weryfikacji. Akceptant wprowadza kwotę transakcji do Terminala POS, a użytkownik Karty Płatniczej zbliża Kartę Płatniczą lub inny Instrument Płatniczy oparty na Karcie Płatniczej do czytnika lub umieszcza ją samodzielnie w czytniku kart mikroprocesorowych.
- 5.5 Dla transakcji Kartami Płatniczymi i bezstykowymi, transakcje powyżej określonego limitu mogą być akceptowane w trybie stykowym (pasek magnetyczny, mikroprocesor). W okolicznościach przewidzianych przez wydawcę Karty Płatniczej, na czytniku może pojawić się polecenie weryfikacji użytkownika Karty Płatniczej również przy transakcji poniżej limitu. W takiej sytuacji należy przeprowadzić transakcję w oparciu o weryfikację PIN i/lub podpis.
- 5.6 Osoba obsługująca Transakcję może żądać, aby użytkownik Karty Płatniczej okazał dokument stwierdzający tożsamość, w razie uzasadnionych wątpliwości, co do jego tożsamości. Jeżeli weryfikacja tożsamości użytkownika Karty Płatniczej okaże się niemożliwa, osoba obsługująca Transakcję powinna skontaktować się z Centrum Obsługi Akceptanta eService.
- 5.7 Osoba obsługująca Transakcję ma prawo i obowiązek odmówić przyjęcia zapłaty lub dokonania zwrotu środków za pomocą Karty Płatniczej w przypadku (wystarczy spełnienie przynajmniej jeden z warunków): a) nieważności Karty Płatniczej; b) zastrzeżenia Karty Płatniczej; c) niezgodności podpisu złożonego na rachunku z podpisem na pasku do podpisu Karty Płatniczej; d) odmowy okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość przez użytkownika Karty Płatniczej w przypadku określonym w ust. 5.6, albo stwierdzenia posługiwania się Kartą Płatniczą przez osobę nieuprawnioną; e) niemożności uzyskania Autoryzacji Transakcji w Terminalu POS.
- 5.8 Po zakończeniu Transakcji użytkownik Karty Płatniczej powinien otrzymać wydrukowany z Terminala POS rachunek potwierdzający dokonanie Transakcji. W przypadku Terminala eService tom, za równoznaczne z otrzymaniem przez użytkownika Karty Płatniczej rachunku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, uznaje się wysłanie takiego rachunku na podany przez użytkownika Karty Płatniczej adres e-mail lub numer telefonu komórkowego.

- 5.9 Osoba obsługująca Transakcję zobowiązana jest do upewnienia się, że oba wydruki z Terminala POS są tożsame i czytelne oraz zawierają poprawne dane, tj.:
- kwota Transakcji;
 - data Transakcji;
 - numer Karty Płatniczej (lub jego część, jeśli pozostała część została zamaskowana);
 - numer Terminala POS;
 - adres i nazwę Placówki Akceptanta;
 - kod Autoryzacji Transakcji;
 - kwota wypłaty gotówki w przypadku Transakcji Cashback.
- 5.10 W przypadku gdy Karta Płatnicza jest przekazywana Akceptantowi w celu jej weryfikacji, Akceptant ma obowiązek porównać numer Karty Płatniczej figurujący na potwierdzeniu wykonania Transakcji z numerem umieszczonym na Karcie Płatniczej.
- 5.11 W przypadku Transakcji weryfikowanych podpisem użytkownika Karty Płatniczej, osoba obsługująca Transakcję ma obowiązek dokonać, ze szczególną starannością, porównania podobieństwa podpisu złożonego na rachunku z podpisem na pasku do podpisu Karty Płatniczej. W przypadku stwierdzenia niezgodności w porównywanych podpisach, Transakcję należy unieważnić (także po uzyskaniu Autoryzacji Transakcji) i nie oddając Karty Płatniczej użytkownikowi, skontaktować się z Centrum Obsługi Akceptanta eService, podając hasło „kod 10”, w celu otrzymania dalszych instrukcji.
- 5.12 W przypadku, gdy Akceptant jest zobowiązany przez eService do weryfikacji dokumentu tożsamości użytkownika Karty Płatniczej, seria i numer weryfikowanego dokumentu powinien być zapisany na kopii wydruku z Terminala POS, który zostaje u Akceptanta.
- 5.13 W przypadku otrzymania takiego polecenia z eService, osoba obsługująca Transakcję zobowiązana jest potwierdzić fakt stwierdzenia poprawności i autentyczności Karty Płatniczej (zgodnie z ust. 5.1 i 5.2) i/lub zgodność podpisów (zgodnie z ust. 5.11), poprzez złożenie czytelnego podpisu na oryginale rachunku z Terminala POS. Podpis powinien być złożony niezwłocznie po zakończeniu Transakcji, piśmem odrębnym, pełnym imieniem i nazwiskiem, w górnej części oryginału rachunku z Terminala POS. Podpis nie powinien zamazywać żadnych elementów graficznych wydruku.
- 5.14 W przypadku:
- jakichkolwiek wątpliwości co do autentyczności Karty Płatniczej lub autentyczności złożonego podpisu na rachunku;
 - podejrzanego lub nietypowego zachowania się osoby prezentującej Kartę Płatniczą;
 - uzyskania odmów wydawcy Karty Płatniczej przy dwóch kolejnych próbach Transakcji dokonywanych przez tego samego klienta;
 - jakichkolwiek podejrzeń co do naruszenia innych wymogów opisanych w niniejszym Regulaminie, osoba obsługująca Transakcję odbierając lub nie oddając Karty Płatniczej użytkownikowi, zobowiązana jest skontaktować się z Centrum Obsługi Akceptanta eService, podając hasło „KOD 10”, w celu otrzymania dalszych instrukcji. Hasło „KOD 10” oznacza sytuację alarmową i często brak możliwości jawnego przekazywania informacji. Pracownik Centrum Obsługi Akceptanta eService będzie zadawał pytania pozwalające w sposób nie wzbudzający podejrzeń użytkownika Karty Płatniczej uzyskać niezbędne informacje oraz skontaktuje się z bankiem, który wydał Kartę Płatniczą. Następnie prześle instrukcje, co do dalszego postępowania.
- 5.15 Osoba obsługująca Transakcję ma prawo i obowiązek odebrać i zatrzymać Kartę Płatniczą jeżeli:
- Terminal POS wyświetlił komunikat z poleceniem zatrzymania Karty Płatniczej;
 - pracownik Centrum Obsługi Akceptanta eService wydał telefonicznie polecenie zatrzymania Karty Płatniczej. Wyjątkiem, który pozwala na odstąpienie od tego obowiązku, jest zagrożenie życia lub zdrowia.
- 5.16 Polecenie zatrzymania Karty Płatniczej oznacza, że wydawca Karty Płatniczej po sprawdzeniu w swojej bazie danych wydaje dyspozycję zatrzymania Karty Płatniczej. Należy wyjaśnić wówczas użytkownikowi Karty Płatniczej, że bank zażądał zatrzymania Karty Płatniczej i że to bank, a nie użytkownik jest jej właścicielem. Zatrzymaną Kartę Płatniczą należy naciąć wzdłuż pomiędzy paskiem magnetycznym a paskiem do podpisu na głębokość od 1/2 do 2/3 długości Karty Płatniczej. Nacięcie należy zacząć od tego końca, na którym nie ma hologramu. Przy przecinaniu należy uważać, aby nie uszkodzić mikroprocesora, paska magnetycznego, paska do podpisu oraz hologramu. Najpóźniej następnego Dnia Roboczego Kartę Płatniczą wraz z wypełnionymi i podpisanymi formularzami: PROTOKÓŁ ZATRZYMANIA KARTY i OPIS ZDARZENIA należy odesłać pocztą do eService na adres wskazany na formularzu. W przypadku gdy Karta Płatnicza nie została zatrzymana, osoba, która odstąpiła od zatrzymania Karty Płatniczej zobowiązana jest do wypełnienia formularza OPIS ZDARZENIA z podaniem w nim przyczyny niezatrzymania Karty Płatniczej. Formularz należy odesłać faksem, drogą mailową lub pocztą do eService na adres lub numer faksu wskazany na tym formularzu.
- 5.17 Za Kartę Płatniczą zatrzymaną i odesłaną do eService wypłacana jest nagroda w wysokości ustalonej przez wydawcę Karty Płatniczej. Obowiązek odesłania do eService odpowiednio zniszczonej Karty Płatniczej dotyczy również Kart Płatniczych znalezionych i pozostawionych przez użytkownika, jednak w tych przypadkach nagroda nie jest wypłacana.

56 Zasady Obsługi Transakcji DCC

- 6.1 Transakcje DCC dokonywane są w walucie Karty Płatniczej, zgodnie z parametrami Karty Płatniczej i oświadczeniem woli użytkownika Karty Płatniczej.
- 6.2 Transakcja DCC jest dostępna wyłącznie dla użytkownika Karty Płatniczej z logo VISA i Mastercard.
- 6.3 Oferta przeprowadzenia Transakcji DCC powinna być zaprezentowana użytkownikowi Karty Płatniczej przez Akceptanta w sposób pozwalający użytkownikowi Karty Płatniczej na dokonanie wyboru rozliczenia Transakcji w PLN lub w walucie Karty Płatniczej. Akceptant jest zobowiązany poinformować użytkownika Karty Płatniczej o wartości Transakcji w PLN, wartości Transakcji w walucie Karty Płatniczej, kursie wymiany walut oraz wysokości doliczanej prowizji. Informacje te mogą być przekazane przez Akceptanta na bazie danych wyświetlanych przez Terminal POS, wydrukowanych przez Terminal POS lub w innej formie. Zabrania się nakłaniania użytkownika Karty Płatniczej do wykonania Transakcji DCC.
- 6.4 Potwierdzenie zgody na przeprowadzenie Transakcji w walucie Karty Płatniczej następuje poprzez złożenie przez użytkownika Karty Płatniczej podpisu na wydruku Terminala POS lub wprowadzenie nr PIN.
- 6.5 W przypadku naruszenia przez Akceptanta postanowień ust. 6.3 i 6.4 powyżej, Akceptant zobowiązany jest do zwolnienia Usługodawców z obowiązku zapłaty jakichkolwiek roszczeń, kar, opłat oraz innych kosztów i wydatków nałożonych na Usługodawców i wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania przez Akceptanta jego zobowiązań, wynikających z postanowień ust. 6.3 i 6.4 powyżej (dalej „Roszczenia”), a jeżeli takie Roszczenia zostało zapłacone przez Usługodawcę, do zwrotu zapłaconych kwot Usługodawcom, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania od Usługodawców. Niezależnie od powyższego, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Akceptanta jego zobowiązań, wynikających z postanowień ust. 6.3 i 6.4 powyżej, Usługodawcy zastrzegają sobie prawo do: a) uniemożliwienia Akceptantowi świadczenia Usługi DCC poprzez wyłączenie na Terminalu POS tej funkcjonalności b) rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym.
- 6.6 Decyzja o uznaniu Karty Płatniczej jako kwalifikującej się do przeprowadzenia Transakcji DCC jest podejmowana przez eService w trakcie Autoryzacji Transakcji.
- 6.7 W walucie Karty Płatniczej mogą być dokonywane następujące rodzaje Transakcji:
- Transakcja Płatnicza;
 - unieważnienie Transakcji Płatniczej;
 - Transakcja Płatnicza Zwrotu.

57 Zasady obsługi Transakcji w ramach Systemu Płatności Mobilnych

- 7.1 Transakcja w ramach Systemu Płatności Mobilnych jest realizowana poprzez wprowadzenie kodu cyfrowego przez użytkownika aplikacji mobilnej do Terminala POS.
- 7.2 Po zakończeniu Transakcji użytkownik aplikacji mobilnej powinien otrzymać wydrukowany z Terminala POS rachunek potwierdzający dokonanie Transakcji.
- 7.3 Osoba obsługująca Transakcję zobowiązana jest do upewnienia się, że wydruk z Terminala POS jest czytelny oraz zawiera poprawne dane tj.:
- kwota Transakcji;
 - data Transakcji;
 - numer kodu Transakcji;
 - numer Terminala POS;
 - adres i nazwę Placówki Akceptanta.

58 Wydanie towaru zakupionego przy użyciu Instrumentu Płatniczego i przechowywanie dokumentów

- 8.1 Strony potwierdzają, iż wszelkie płatności zrealizowane przy użyciu Instrumentów Płatniczych na podstawie Umowy uznaje się za przyjęte przez Akceptanta we własnym imieniu i na swoją rzecz, niezależnie od tego, czy to Akceptant był dostawcą towarów lub usług, których dotyczy przyjęta przez Akceptanta płatność.
- 8.2 Akceptant zobowiązuje się, że w ramach niniejszej Umowy nie będzie sprzedawał usług i/lub towarów, którymi obrót jest zakazany i/lub naruszają one prawa osób trzecich.
- 8.3 Jeżeli Akceptant podejmuje się dostarczenia (przesłania) towaru do miejsca wskazanego przez użytkownika Instrumentu Płatniczego (niezależnie od tego czy jest to standardowa usługa czy jednorazowa) to ponosi on odpowiedzialność za utratę, ubytek, uszkodzenie przesyłki lub nieterminową dostawę w czasie od wydania jej do przewozu do dostarczenia na miejsce przeznaczenia.
- 8.4 Jeżeli towar lub usługa zostanie dostarczona przez Akceptanta i odebrana bezpośrednio przez użytkownika Instrumentu Płatniczego w miejscu sprzedaży, Akceptant zobowiązany jest przechowywać potwierdzenie odbioru towaru.
- 8.5 W przypadku wystąpienia reklamacji, potwierdzenie nadania przesyłki nie jest wystarczającym dokumentem na oddalenie reklamacji użytkownika Instrumentu Płatniczego złożonej do wydawcy Instrumentu Płatniczego.
- 8.6 Akceptant jest zobowiązany do dostarczenia na żądanie eService dokumentacji odnośnie potwierdzenia odbioru towaru przez użytkownika Instrumentu Płatniczego.
- 8.7 Akceptant zobowiązuje się do przechowywania oryginałów wydruków z Terminala POS przez 36 miesięcy od daty Transakcji (również w przypadku zakończenia współpracy).
- 8.8 Jeżeli eService zwróci się do Akceptanta z prośbą o przedstawienie oryginału lub kopii wydruku z Terminala POS (nie dotyczy Terminala eService tom), Akceptant zobowiązuje się do jego wyszukania i dostarczenia do eService oraz w przypadku zaistnienia takiej konieczności również kopii paragonu z kasy fiskalnej (powiększonego na stronę) oraz potwierdzenia dostarczenia towaru lub usługi użytkownikowi Instrumentu Płatniczego jak również innych dokumentów związanych z wykonaną Transakcją. W przypadku Placówki oferującej dodatkowe usługi określone dodatkowymi przepisami, konieczne jest dołączenie dokumentów na zasadach określonych w tych przepisach.

- 8.9 Jeżeli w ciągu 7 dni kalendarzowych licząc od dnia wysłania przez eService prośby w sposób określony w Artykule VII Umowy, Akceptant nie wywiąże się ze zobowiązania określonego w ust. 8.8 lub 13.3 lub przesłany przez niego wydruk okaże się nieważny, Bank i/lub eService zastrzega/ją sobie prawo do odmowy wypłaty Akceptantowi należności z tytułu tej Transakcji. Jeżeli wypłata należności już nastąpiła, Bank i/lub eService zastrzega/ją sobie prawo do potrącenia tej kwoty z płatności bieżących lub pisemnego wezwania Akceptanta do dokonania w określonym przez Bank i/lub eService terminie, wpłaty pozostającej do rozliczenia kwoty na rachunek bankowy wskazany w piśmie.

59 Zasady dokonywania Transakcji Płatniczych Zwrotu

- 9.1 Transakcji Płatniczej Zwrotu można dokonać wyłącznie w przypadku, gdy użytkownik Instrumentu Płatniczego dokonuje zwrotu zakupionego wcześniej towaru lub rezygnuje z usługi przed jej wykonaniem, jeśli zapłaty za ten towar lub usługę dokonano za pomocą tego samego Instrumentu Płatniczego. Jeśli nie jest to możliwe, zwrot należy wykonać w gotówce. Transakcja Płatnicza Zwrotu może dotyczyć wyłącznie powiązanej z nią Transakcji Płatniczej. Akceptant nie może przyjmować zwrotu gotówki wypłaconej w ramach Transakcji Cashback.
- 9.2 Przed dokonaniem Transakcji Płatniczej Zwrotu osoba obsługująca Transakcję Płatniczą Zwrotu powinna poprosić użytkownika Instrumentu Płatniczego o użycie do jej dokonania tego samego Instrumentu Płatniczego, z użyciem którego została dokonana zapłata.
- 9.3 Warunkiem dokonania przez osobę obsługującą Transakcję Płatniczą Zwrotu jest okazanie przez użytkownika Instrumentu Płatniczego dowodu zakupu (w postaci faktury lub wydruku z kasy fiskalnej oraz wydruku z Terminala POS) dokonanego za pomocą tego samego Instrumentu Płatniczego, u tego samego Akceptanta, na kwotę nie niższą niż kwota planowanej Transakcji Płatniczej Zwrotu.
- 9.4 W oparciu o jeden dowód zakupu można dokonać jednej lub więcej Transakcji Płatniczych Zwrotu pod warunkiem, że sumaryczna kwota wszystkich Transakcji Płatniczych Zwrotu nie przekroczy całkowitej kwoty Transakcji Płatniczej wskazanej na dowodzie zakupu.
- 9.5 Przy każdej Transakcji Płatniczej Zwrotu osoba obsługująca Transakcję Płatniczą Zwrotu zobowiązana jest do oznaczenia na dowodzie zakupu zwracanej kwoty i daty dokonania zwrotu.
- 9.6 eService ma prawo zażądać od Akceptanta kopii dowodu zakupu dla każdej Transakcji Płatniczej, do której Akceptant dokonał Transakcji Płatniczej Zwrotu ze wszelkimi konsekwencjami wynikającymi z § 8 Regulaminu.
- 9.7 Jeżeli Transakcja Płatnicza była wykonana w walucie Karty Płatniczej (DCC) to Transakcja Płatnicza Zwrotu musi być przeprowadzona również w walucie Karty Płatniczej, po kursie wymiany w której dokonano Transakcji Płatniczej.
- 9.8 W przypadku Transakcji Płatniczej Zwrotu mają zastosowanie szczegółowe zasady weryfikacji Karty Płatniczej i jej użytkownika zawarte w §5. Zasady obsługi Terminala POS przy Transakcji Płatniczej Zwrotu opisano w „Instrukcji Obsługi Terminala POS”.
- 9.9 Jeśli w danym dniu u Akceptanta sumaryczna kwota Transakcji Płatniczych Zwrotu przekroczy sumaryczną kwotę Transakcji Płatniczych, Bank i/lub eService może/gą uwzględnić pozostającą do rozliczenia kwotę w kolejnym rozliczeniu lub wezwać Akceptanta do dokonania w określonym przez Bank i/lub eService terminie, wpłaty pozostającej do rozliczenia kwoty na rachunek bankowy wskazany w piśmie.
- 9.10 W przypadku, gdy eService poweźmie uzasadnione podejrzenie, że osoba obsługująca Transakcję Płatniczą Zwrotu nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 9.1 - 9.3, Bank i/lub eService ma prawo wstrzymać przekazanie środków na konto użytkownika Instrumentu Płatniczego z tytułu tej Transakcji Płatniczej Zwrotu na czas niezbędny do wyjaśnienia sytuacji. Jeśli podejrzenie okaże się słuszne, Bank i/lub eService ma prawo dokonać cofnięcia całej operacji Transakcji Płatniczej Zwrotu.
- 9.11 Akceptant ponosi odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje wynikające z dokonania Transakcji Płatniczej Zwrotu w użytkowanym przez niego Terminalu POS, włącznie z konsekwencjami wynikającymi z ust. 9.10.
- 9.12 W przypadku rozliczenia Transakcji Płatniczej Zwrotu, opłata pobrana tytułem rozliczenia Transakcji Płatniczej nie podlega zwrotowi.

510 Obsługa Transakcji na Terminalu POS

- 10.1 Transakcje dokonane przy użyciu Terminala POS są automatycznie autoryzowane.
- 10.2 Z centrum automatycznej autoryzacji eService można otrzymać jedną z sześciu odpowiedzi:
- Autoryzację, czyli uzyskanie jednokrotnego kodu autoryzacji dla danej Transakcji;
 - odmowę dokonania Transakcji: „TRANSAKCA ODRZUCONA”;
 - żądanie zatrzymania Karty Płatniczej „ZATRZYMAJ KARTĘ”;
 - zgoda na realizację Transakcji pod warunkiem dokonania pozytywnej weryfikacji tożsamości użytkownika Karty Płatniczej „SPRAWDŹ TOŻSAMOŚĆ”;
 - odmowę dokonania Transakcji Cashback „WYPŁATA ODRZUCONA”;
 - odmowę dokonania Transakcji Cashback „WYPŁATA NIEOBSŁUGIWANA”.
- 10.3 Znaczenie poszczególnych odpowiedzi autoryzacyjnych (odpowiednie komunikaty prezentowane są na wyświetlaczu Terminala POS oraz na wydrukach):
- Autoryzacja oznacza uzyskanie zgody wydawcy Instrumentu Płatniczego na przeprowadzenie danej Transakcji;
 - odmowa oznacza brak zgody wydawcy Instrumentu Płatniczego na dokonanie Transakcji. Może się zdarzyć np., że użytkownik Instrumentu Płatniczego nie posiada chwilowo wystarczającej kwoty na swoim koncie lub wartość Transakcji przekracza limit środków, którymi użytkownik Instrumentu Płatniczego może dysponować za pomocą Instrumentu Płatniczego. Pojawi się wtedy napis „BRAK ZGODY BANKU KLIENTA”. Należy w takiej sytuacji w uprzejmy i dyskretny sposób wyjaśnić użytkownikowi Instrumentu Płatniczego, że wydawca Instrumentu Płatniczego nie wydał zgody na dokonanie Transakcji: tym Instrumentem Płatniczym, zwrócić Kartę Płatniczą, jeśli została przekazana, i poprosić go o inny Instrument Płatniczy bądź gotówkę. W przypadku jeżeli użytkownik Instrumentu Płatniczego wprowadził niewłaściwy PIN (dla Transakcji z podpisem elektronicznym) lub kod (dla Transakcji w Systemach Płatności Mobilnych) pojawi się napis: „ODMOWA NIEWŁAŚCIWY PIN”. Należy wówczas powtórzyć Transakcję;
 - żądanie zatrzymania Karty Płatniczej oznacza, że wydawca Karty Płatniczej po sprawdzeniu w swojej bazie danych wydaje dyspozycję zatrzymania Karty Płatniczej. Należy wyjaśnić wówczas użytkownikowi Karty Płatniczej, że wydawca zażądał zatrzymania Karty Płatniczej i że to wydawca, a nie użytkownik jest jej właścicielem;
 - zgoda na realizację Transakcji pod warunkiem dokonania pozytywnej weryfikacji tożsamości użytkownika Karty Płatniczej oznacza, że należy dokonać pozytywnej weryfikacji użytkownika Karty Płatniczej w oparciu o jego dowód osobisty lub paszport. Serię i numer dokumentu tożsamości należy wpisać we właściwym miejscu na oryginale wydruku z Terminala POS;
 - odmowa dokonania Transakcji Cashback „WYPŁATA ODRZUCONA” oznacza przekroczenie limitów wypłat gotówki określonych przez Międzynarodowe Organizacje Płatnicze, wydawcę Instrumentu Płatniczego lub przekroczenie dostępnych dla użytkownika Instrumentu Płatniczego środków gotówkowych;
 - odmowa dokonania Transakcji Cashback „WYPŁATA NIEOBSŁUGIWANA” oznacza niedopuszczenie danego typu Instrumentu Płatniczego przez Międzynarodowe Organizacje Płatnicze do Usługi Cashback lub niedostosowanie wydawcy Instrumentu Płatniczego do obsługi Transakcji Cashback.
- 10.4 W przypadku braku łączności Terminala POS z centrum automatycznej autoryzacji eService (na wydruku pojawi się napis: TRANSAKCA ODRZUCONA BRAK POŁĄCZENIA) lub gdy na ekranie Terminala POS pojawi się hasło „Zadzwoń do eService - COA”, osoba obsługująca Transakcję zobowiązana jest do telefonicznego kontaktu z Centrum Obsługi Akceptanta eService (COA) w celu uzyskania zgody na przyjęcie Karty Płatniczej - dokonania autoryzacji głosowej lub wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
- 10.5 Procedura uzyskania autoryzacji głosowej przebiega następująco: trzymając Kartę Płatniczą należy zadzwonić do Centrum Obsługi Akceptanta eService (COA). Następnie COA identyfikuje czy Transakcja jest widoczna w systemach eService po czym przekierowuje rozmowę do centrum autoryzacyjnego wydawcy karty.
- 10.6 W przypadku Terminala Standardowego warunkiem poprawnego rozliczenia Transakcji i przyjęcia ich przez OP lub Bank lub innych wydawców Instrumentów Płatniczych, jest przekazanie tych Transakcji do eService (Zamknięcie Dnia na Terminalu POS) w czasie nie dłuższym niż 2 Dni Robocze licząc od dnia ich realizacji u Akceptanta. Przekazanie należności Akceptantowi tytułem rozliczenia Transakcji nastąpi na podstawie przekazanego eService zestawienia Transakcji przeprowadzonych zgodnie z Regulaminem za pośrednictwem Terminala POS. Przekazanie zestawienia Transakcji po godzinie 23:00 może spowodować późniejsze przekazanie należnych Akceptantowi środków. W przypadku Terminala eService to przekazanie należności Akceptantowi tytułem rozliczenia Transakcji nastąpi na podstawie automatycznie przekazanego eService o godzinie 1:00 zestawienia Transakcji.
- 10.7 Pomimo, że Terminal POS dokonuje Zamknięcia Dnia automatycznie o określonej porze dnia, obowiązkiem osoby obsługującej Transakcję jest codzienne sprawdzenie, czy dokonane Transakcje zostały przekazane do eService, tzn. czy nastąpiło poprawne Zamknięcie Dnia na Terminalu POS. Potwierdzeniem poprawnego Zamknięcia Dnia na Terminalu POS jest wydruk ZAMKNIĘCIA DNIA, zakończony napisem SALDA UZGODNIŁONE.
- 10.8 W przypadku, gdy Zamknięcie Dnia na Terminalu POS nie dokonało się automatycznie o określonej porze dnia, osoba obsługująca Transakcje zobowiązana jest do niezwłocznego dokonania próby ręcznego Zamknięcia Dnia poprzez uruchomienie odpowiedniej funkcji administracyjnej na Terminalu POS. Jeśli próba ta okaże się nieskuteczna lub wydruk ZAMKNIĘCIA DNIA zakończony jest napisem SALDA NIEUZGODNIŁONE, osoba obsługująca Transakcje zobowiązana jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu w formie pisemnej do Centrum Obsługi Akceptanta eService.
- 10.9 eService nie ponosi odpowiedzialności za odrzucenie przez Międzynarodowe Organizacje Płatnicze, Bank oraz innych wydawców Instrumentów Płatniczych tych Transakcji, które zostały przekazane do eService po czasie dłuższym niż określono w ust. 10.6, jeśli osoba obsługująca Transakcję nie dokonała niezwłocznego zgłoszenia faktu braku poprawnego Zamknięcia Dnia na Terminalu POS, jak określono w ust. 10.8. Bank i/lub eService zastrzega/ją sobie prawo do odmowy wypłaty Akceptantowi należności z tytułu tych Transakcji. Jeżeli wypłata należności już nastąpiła, Bank i/lub eService zastrzega/ją sobie prawo do potrącenia tych kwot z płatności bieżących lub pisemnego wezwania Akceptanta do dokonania w określonym przez Bank i/lub eService terminie, wpłaty pozostającej do rozliczenia kwoty na rachunek bankowy wskazany w piśmie.

511 Obsługa Transakcji bez obecności Karty Płatniczej (MOTO)

- 11.1 Dokonanie Transakcji MOTO musi być poprzedzone wypełnieniem druku zamówienia na towar lub usługę. W przypadku zamówienia złożonego w trybie pisemnym Akceptant przekazuje druk zamówienia użytkownikowi Karty Płatniczej, który powinien wypełnić ten druk i odesłać podpisany do Akceptanta. W przypadku zamówienia złożonego telefonicznie druk wypełnia Akceptant na podstawie danych przekazanych przez użytkownika Karty Płatniczej. Jeżeli złożenie zamówienia nie zostanie udokumentowane i potwierdzone przez Akceptanta podpisem na aktualnym druku zamówienia, dostępnym na stronie internetowej www.eservice.pl, Akceptant będzie ponosił pełną odpowiedzialność finansową w przypadku złożenia przez użytkownika Karty Płatniczej reklamacji do Transakcji MOTO. W przypadku transakcji oszukańczych wypełnione poprawnie druki zamówienia potwierdzone podpisem Akceptanta nie gwarantują ochrony przed pełną odpowiedzialnością finansową Akceptanta.
- 11.2 W przypadku, gdy Transakcja MOTO przeprowadzana jest w walucie Karty Płatniczej z wykorzystaniem Usługi DCC, użytkownik Karty Płatniczej musi pisemnie wskazać, czy akceptuje Transakcję MOTO w walucie Karty Płatniczej (Transakcja DCC), poprzez dokonanie odpowiedniego wyboru na druku zamówienia. W przypadku zamówienia złożonego przez użytkownika Karty Płatniczej telefonicznie Akceptant jest zobowiązany do uzyskania od użytkownika Karty Płatniczej potwierdzenia warunków Transakcji MOTO w walucie Karty Płatniczej (Transakcja DCC) na wymienionym w

ust. 11.1 Regulaminu druku zamówienia w formie faksu, wiadomości elektronicznej lub pisemnej. Realizacja przez Akceptanta Transakcji MOTO w walucie Karty Płatniczej jest możliwa pod warunkiem uruchomienia Usługi DCC.

- 11.3 Transakcja MOTO nie może być dokonana wcześniej niż w dniu wydania/ wysłania towaru lub realizacji usługi, chyba że Strony w powyższym zamówieniu ustaliły inaczej.
- 11.4 Niezwłocznie po zakończeniu Transakcji MOTO pracownik Akceptanta zobowiązany jest do uzupełnienia oryginału rachunku z Terminala POS w następujący sposób: a) w miejscu przeznaczonym na podpis użytkownika Karty Płatniczej wpisać skrót: MO w przypadku zamówienia składanego w formie pisemnej lub TO w przypadku zamówienia składanego telefonicznie, b) w górnej części oryginału rachunku z Terminala POS, nad logo eService (lub logo Akceptanta, jeśli posiada wykupioną usługę „logo”) złożyć swój czytelny podpis, piśmem odręcznym, pełnym imieniem i nazwiskiem. Podpis nie może zamazywać żadnych elementów graficznych wydruku.
- 11.5 Wykonanie usługi lub przekazanie towaru powinno odbyć się w sposób zapewniający Akceptantowi uzyskanie: a) potwierdzenia, z podpisem odbiorcy (użytkownika Karty Płatniczej) i datą odbioru, b) dowodu nadania przesyłki zawierającego adres odbiorcy, potwierdzonego przez pocztę lub firmę kurierską.
- 11.6 W ciągu 3 Dni Roboczych od daty realizacji Transakcji MOTO Akceptant zobowiązany jest do przekazania lub przesłania użytkownikowi Karty Płatniczej:
 - a. kopii rachunku z Terminala POS;
 - b. kopii zamówienia, o którym mowa w ust. 11.1.
- 11.7 Oryginał rachunku z Terminala POS wraz ze wszelkimi innymi dokumentami oraz danymi dotyczącymi zamówienia i ewentualnego jego późniejszego odwołania, Akceptant zobowiązany jest zachować na wypadek reklamacji.

§12 Obsługa Transakcji MOTO dla usług dedykowanych dla wypożyczalni samochodów

- 12.1 Do dokonania rezerwacji pojazdu niezbędne jest uzyskanie następujących danych od użytkownika Karty Płatniczej:
 - a. imię i nazwisko, numer, data ważności Karty Płatniczej
 - b. jego adres korespondencyjny, numer faksu i adres e-mail niezbędne do wysłania dokumentów potwierdzających dokonanie rezerwacji lub jej anulowanie oraz ewentualnego wysłania dokumentów potwierdzających dokonanie transakcji,
 - c. planowany czas rozpoczęcia najmu (odbioru pojazdu) i przewidywany okres najmu oraz kategorię rezerwowanego pojazdu. Wskazane jest, aby rezerwacja była przysłana na piśmie i zawierała podpis użytkownika Karty Płatniczej.
- 12.2 Dokonanie Transakcji MOTO musi być poprzedzone wypełnieniem druku rezerwacji. W przypadku rezerwacji złożonej w trybie pisemnym Akceptant przekazuje druk rezerwacji użytkownikowi Karty Płatniczej, który powinien wypełnić ten druk i odesłać podpisany do Akceptanta. W przypadku rezerwacji złożonej telefonicznie druk wypełnia Akceptant na podstawie danych przekazanych przez użytkownika Karty Płatniczej. Jeżeli złożenie rezerwacji nie zostanie udokumentowane i potwierdzone przez Akceptanta podpisem na aktualnym druku rezerwacji, dostępnym na stronie internetowej www.eservice.pl, Akceptant będzie ponosił pełną odpowiedzialność finansową w przypadku złożenia przez użytkownika Karty Płatniczej reklamacji do Transakcji MOTO.
- 12.3 W przypadku, gdy Transakcja MOTO przeprowadzana jest w walucie Karty Płatniczej z wykorzystaniem Usługi DCC, użytkownik Karty Płatniczej musi pisemnie wskazać, czy akceptuje Transakcję DCC, poprzez dokonanie odpowiedniego wyboru na druku rezerwacji. W przypadku zamówienia złożonego przez użytkownika Karty Płatniczej telefonicznie Akceptant jest zobowiązany do uzyskania od użytkownika Karty Płatniczej potwierdzenia warunków Transakcji MOTO w walucie Karty Płatniczej (Transakcja DCC) na wymienionym w ust. 12.2 Regulaminu druku rezerwacji w formie faksu, wiadomości elektronicznej lub pisemnej. Realizacja przez Akceptanta niniejszego ustępu Regulaminu jest możliwa pod warunkiem uruchomienia Usługi DCC.
- 12.4 Akceptant zobowiązany jest podać użytkownikowi Karty Płatniczej: a) stawkę za pojazd podlegający rezerwacji; b) gwarantowany okres rezerwacji; c) dokładny adres i nazwę wypożyczalni oraz miejsca gdzie pojazd będzie mógł być odebrany; d) warunki związane z dokonywaniem rezerwacji, a przede wszystkim zasady odwołania rezerwacji; e) poinformować użytkownika Karty Płatniczej, że Autoryzacja Transakcji zostanie zrealizowana w momencie jego przyjazdu.
- 12.5 Akceptant musi poinformować użytkownika Karty Płatniczej, że pojazd będzie dostępny aż do końca gwarantowanego okresu rezerwacji, jeśli rezerwacja nie zostanie odwołana w określonym czasie.
- 12.6 Akceptant musi poinformować użytkownika Karty Płatniczej, że zostanie obciążony stawką za gwarantowany okres rezerwacji, jednak nie więcej niż za jedną dobę najmu zarezerwowanego pojazdu, jeśli nie spełni, obu wymienionych poniżej warunków: a) nie odbierze pojazdu przed końcem gwarantowanego okresu rezerwacji; b) nie odwoła rezerwacji przed upływem ustalonego czasu (zasady ustalania czasu podano poniżej).
- 12.7 Jeśli użytkownik Karty Płatniczej dokona rezerwacji nie później niż 72 godziny przed planowanym czasem rozpoczęcia najmu, w ciągu 24 godzin od przyjęcia rezerwacji Akceptant zobowiązany jest przekazać użytkownikowi Karty Płatniczej w formie pisemnej, następujące informacje potwierdzające dokonanie rezerwacji:
 - a. imię i nazwisko użytkownika Karty Płatniczej oraz fragment numeru Karty Płatniczej (nie więcej niż pierwsze 6 i 4 ostatnie cyfry numeru Karty Płatniczej) ;
 - b. kod potwierdzenia rezerwacji;
 - c. dokładny adres i nazwę wypożyczalni oraz czas i miejsce odbioru pojazdu;
 - d. stawkę za pojazd podlegający rezerwacji;
 - e. zobowiązania użytkownika Karty Płatniczej wobec Akceptanta wynikające z dokonania przez niego rezerwacji pojazdu;
 - f. wszystkie inne szczegóły dotyczące rezerwacji w tym wszelkie dodatkowe opłaty oraz zasady odwoływania rezerwacji.
- 12.8 Akceptant powinien zachować kopię pisemnego potwierdzenia rezerwacji oraz potwierdzenie przekazania lub przesłania tego dokumentu użytkownikowi Karty Płatniczej.
- 12.9 Jeśli użytkownik Karty Płatniczej dokona rezerwacji później niż 72 godziny przed planowanym czasem rozpoczęcia najmu, Akceptant zobowiązany jest przekazać użytkownikowi potwierdzenie określone w ust. 12.7 tylko na życzenie użytkownika Karty Płatniczej.
- 12.10 Akceptant musi zaakceptować każde odwołanie rezerwacji dokonane przed upływem ustalonego czasu (zasady ustalania czasu podano poniżej).
- 12.11 Akceptant nie może wymagać powiadomienia o odwołaniu rezerwacji na wcześniej niż na 72 godziny przed planowanym czasem rozpoczęcia najmu.
- 12.12 Jeśli użytkownik Karty Płatniczej dokona rezerwacji później niż na 72 godziny przed planowaną datą rozpoczęcia najmu, odwołanie rezerwacji musi nastąpić do godz. 18:00 w dniu planowanego rozpoczęcia najmu.
- 12.13 Jeśli anulowanie rezerwacji nastąpiło we właściwym czasie, Akceptant zobowiązany jest przekazać użytkownikowi Karty Płatniczej w formie pisemnej potwierdzenie odwołania rezerwacji zawierające: a) imię i nazwisko użytkownika Karty Płatniczej, numer Karty Płatniczej i jej datę ważności; b) kod potwierdzenia odwołania rezerwacji; c) wszystkie inne szczegóły dotyczące odwołania rezerwacji.
- 12.14 Akceptant powinien zachować kopię pisemnego potwierdzenia odwołania rezerwacji oraz potwierdzenie przekazania lub przesłania tego dokumentu użytkownikowi Karty Płatniczej.
- 12.15 Akceptant zobowiązany jest poinformować użytkownika Karty Płatniczej o konieczności przechowywania potwierdzenia odwołania rezerwacji na wypadek reklamacji z tym, że w przypadku Chargeback lub wezwania Akceptanta przez eService do udostępnienia dokumentów potwierdzających transakcję, Akceptant jest zobowiązany do dostarczenia określonych dokumentów.
- 12.16 Jeśli użytkownik Karty Płatniczej nie kwestionuje rezerwacji i nie odwołał jej przed upływem ustalonego czasu, Akceptant jest zobowiązany do zatrzymania zarezerwowanego pojazdu zgodnie z rezerwacją, aż do końca gwarantowanego okresu rezerwacji.
- 12.17 Po upływie tego czasu Akceptant może zrealizować Transakcję MOTO na Terminalu POS obciążając użytkownika Karty Płatniczej stawką za gwarantowany okres rezerwacji, jednak nie więcej niż za dwie doby najmu zarezerwowanego pojazdu. Na rachunku z Terminala POS oraz jego kopii muszą zostać zawarte następujące dane:
 - a. datę, kwotę i walutę Transakcji;
 - b. imię i nazwisko użytkownika Karty Płatniczej, numer Karty Płatniczej wraz z datą ważności;
 - c. słowa „NO-SHOW” w miejscu na podpis użytkownika Karty Płatniczej. Akceptant musi uzupełnić rachunek z Terminala POS oraz jego kopię o wszelkie wymagane wyżej dane, które nie są drukowane standardowo przez Terminal POS.
- 12.18 W ciągu 3 Dni Roboczych od dnia Transakcji Akceptant zobowiązany jest przesłać użytkownikowi Karty Płatniczej listem poleconym na jego adres korespondencyjny kopię rachunku z Terminala POS.
- 12.19 Oryginał rachunku z Terminala POS wraz ze wszelkimi innymi dokumentami oraz danymi dotyczącymi rezerwacji i ewentualnego jej odwołania, Akceptant zobowiązany jest zachować na wypadek reklamacji.
- 12.20 W przypadku, gdy Akceptant nie ma możliwości udostępnienia wcześniej zarezerwowanego pojazdu jest on zobowiązany do zapewnienia użytkownikowi Karty Płatniczej, bez żadnych dodatkowych opłat:
 - a. pojazdu na podobnych warunkach w gwarantowanym okresie rezerwacji w innej wypożyczalni samochodów;
 - b. transportu użytkownika Karty Płatniczej (wraz z bagażem) do tej wypożyczalni samochodów.
- 12.21 Pobranie dodatkowej opóźnionej opłaty uzupełniającej lub zrealizowanie poprawki do dokonanej wcześniej Transakcji głównej, czyli opłaty za najem pojazdu, musi być zrealizowane przy pomocy tej samej Karty Płatniczej, co Transakcja główna.
- 12.22 Akceptant może dokonać takiej Transakcji, jeśli użytkownik Karty Płatniczej pisemnie zgodził się na dokonanie takiej Transakcji. Klauzula taka musi być zawarta w umowie najmu bezpośrednio nad podpisem użytkownika Karty Płatniczej, wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody potwierdzonym podpisem użytkownika Karty Płatniczej odnośnie dodatkowych opłat podczas najmu pojazdu. W takim przypadku Akceptant zobowiązany jest do uzyskania jednokrotnego kodu autoryzacji przy fizycznym udziale karty tylko dla konkretnej przeprowadzanej Transakcji z pokryciem ewentualnych opłat dodatkowych. Ponadto umowa musi określać jednoznacznie wysokość kaucji, czyli kwotę, do jakiej ograniczona jest odpowiedzialność użytkownika Karty Płatniczej oraz zawierać następujące informacje:
 - a. imię i nazwisko i adres zamieszkania użytkownika Karty Płatniczej;
 - b. numer rejestracyjny, markę i model wynajmowanego pojazdu;
 - c. okres najmu;
 - d. stawkę;
 - e. całkowitą wysokość opłaty za najem.
- 12.23 Transakcje takie nie mogą być zrealizowane później niż w ciągu 90 dni kalendarzowych licząc od dnia Transakcji głównej.

- 12.24 Transakcje takie mogą obejmować wyłącznie nie objęte opłatą za najem dodatkowe opłaty za:
- zużyte paliwo;
 - opłaty parkingowe lub mandaty karne za naruszenie przepisów kodeksu drogowego;
 - naprawę uszkodzonego pojazdu nie objętą ubezpieczeniem;
 - udział własny w przypadku utraty pojazdu lub naprawy uszkodzonego pojazdu objętej ubezpieczeniem jednak suma tych opłat nie może przekroczyć wysokości kaucji za pojazd zaakceptowanej przez użytkownika Karty Płatniczej. Akceptant jest zobowiązany do niezwłocznych oględzin z użytkownikiem Karty Płatniczej uszkodzonego pojazdu po okresie najmu oraz poinformowaniu o zaistniałych uszkodzeniach.
- 12.25 Akceptant może zrealizować Transakcję MOTO na Terminalu POS tylko w przypadku posiadania następujących dokumentów:
- w przypadku niezapłaconego zużytego paliwa: - podpisaną przez użytkownika Karty Płatniczej umowę najmu pojazdu, - podpisany przez użytkownika Karty Płatniczej protokół zdawczo-odbiorczy pojazdu wykazujący nieprawidłowości stwierdzone w zwracanym pojeździe;
 - w przypadku niezapłaconych opłat parkingowych lub mandatów za naruszenie przepisów kodeksu drogowego Akceptant musi posiadać: - podpisaną przez użytkownika Karty Płatniczej umowę najmu pojazdu, - podpisany przez użytkownika Karty Płatniczej protokół zdawczo-odbiorczy pojazdu wykazujący nieprawidłowości stwierdzone w zwracanym pojeździe, - kopię oficjalnego dokumentu wystawionego przez władzę miejską lub policję zawierającego numer rejestracyjny wynajmowanego pojazdu, czas miejsce parkowania lub popełnienia wykroczenia, podstawę do wniesienia opłaty lub ukarania (np. par. kodeksu drogowego), kwotę kary w PLN;
 - w przypadku uszkodzenia lub utraty całości lub części pojazdu Akceptant musi posiadać: - podpisaną przez użytkownika Karty Płatniczej umowę najmu pojazdu, - podpisany przez użytkownika Karty Płatniczej protokół zdawczo-odbiorczy pojazdu wykazujący nieprawidłowości stwierdzone w zwracanym pojeździe, - przybliżoną kwotę naprawy określoną przez autoryzowaną stację obsługi lub firmę, która w sposób legalny dokonała naprawy, - protokół policji opisujący zdarzenie w przypadku utraty pojazdu lub jeśli uszkodzenie było skutkiem włamania lub wypadku drogowego, - kopię umowy ubezpieczeniowej obejmującej uszkodzony lub utracony pojazd, - stosowne zaświadczenie z towarzystwa ubezpieczeniowego, jeśli Akceptant oczekuje od użytkownika Karty Płatniczej zapłaty udziału własnego w przypadku naprawy objętej ubezpieczeniem, - inną dokumentację wykazującą odpowiedzialność użytkownika Karty Płatniczej.
- 12.26 Rachunek z Terminala POS oraz jego kopia muszą zawierać:
- datę, kwotę i walutę Transakcji;
 - imię i nazwisko użytkownika Karty Płatniczej, numer Karty Płatniczej oraz datę ważności jakie wytoczone są na Karcie Płatniczej;
 - słowa „SIGNATURE ON FILE” w miejscu na podpis użytkownika Karty Płatniczej. Akceptant musi uzupełnić rachunek z Terminala POS oraz jego kopię o wszelkie wymagane wyżej dane, które nie są drukowane standardowo przez Terminal POS.
- 12.27 W ciągu 3 Dni Roboczych od daty dokonania Transakcji Akceptant musi przesłać użytkownikowi Karty Płatniczej na jego adres korespondencyjny podany w umowie najmu listem poleconym kopię rachunku z Terminala POS oraz jeden egzemplarz rachunku za zrealizowane usługi/towary.
- 12.28 Oryginał rachunku z Terminala POS wraz z wszelkimi innymi dokumentami oraz danymi dotyczącymi Transakcji włącznie z Transakcją główną a w szczególności dokumenty określone w ust. 12.27 Akceptant zobowiązany jest zachować na wypadek reklamacji.

§13 Obsługa Transakcji MOTO dla usług dedykowanych dla hoteli

- 13.1 Do dokonania rezerwacji hotelowej niezbędne jest uzyskanie następujących danych od użytkownika Karty Płatniczej:
- imię i nazwisko, numer, data ważności Karty Płatniczej;
 - jego adres korespondencyjny, numer faksu i adres e-mail niezbędne do wysłania dokumentów potwierdzających dokonanie rezerwacji lub jej anulowanie oraz ewentualnego wysłania dokumentów potwierdzających dokonanie transakcji;
 - planowaną datę przyjazdu do hotelu i przewidywany czas pobytu.
- 13.2 Dokonanie Transakcji MOTO musi być poprzedzone wypełnieniem druku rezerwacji. W przypadku rezerwacji złożonej w trybie pisemnym Akceptant przekazuje druk rezerwacji użytkownikowi Karty Płatniczej, który powinien wypełnić ten druk i odesłać podpisany do Akceptanta. W przypadku rezerwacji złożonej telefonicznie druk wypełnia Akceptant na podstawie danych przekazanych przez użytkownika Karty Płatniczej. Jeżeli złożenie rezerwacji nie zostanie udokumentowane i potwierdzone przez Akceptanta podpisem na aktualnym druku rezerwacji, dostępnym na stronie internetowej www.eservice.pl Akceptant będzie ponosił pełną odpowiedzialność finansową w przypadku złożenia przez użytkownika Karty Płatniczej reklamacji do Transakcji MOTO. W przypadku transakcji oszukańczych niewypełnione bądź poprawne druki zamówienia potwierdzone podpisem Akceptanta nie gwarantują ochrony przed pełną odpowiedzialnością finansową Akceptanta.
- 13.3 W przypadku, gdy Transakcja MOTO przeprowadzana jest w walucie Karty Płatniczej z wykorzystaniem Usługi DCC, użytkownik Karty Płatniczej musi pisemnie wskazać, czy akceptuje Transakcję DCC, poprzez dokonanie odpowiedniego wyboru na druku rezerwacji. W przypadku rezerwacji złożonej przez użytkownika Karty Płatniczej telefonicznie Akceptant jest zobowiązany do uzyskania od użytkownika Karty Płatniczej potwierdzenia warunków Transakcji DCC na wymienionym w ust. 13.2 Regulaminu druku rezerwacji w formie faksu, wiadomości elektronicznej lub pisemnej. Realizacja przez Akceptanta niniejszego ustępu Regulaminu jest możliwa pod warunkiem uruchomienia Usługi DCC;
- 13.4 Akceptant zobowiązany jest podać użytkownikowi Karty Płatniczej:
- stawkę za pokój podlegający rezerwacji;
 - dokładny adres i nazwę hotelu;
 - warunki związane z dokonywaniem rezerwacji, a przede wszystkim zasady odwołania rezerwacji;
 - poinformować użytkownika Karty Płatniczej, że autoryzacja zostanie zrealizowana w momencie jego przyjazdu.
- 13.5 Akceptant musi poinformować użytkownika Karty Płatniczej, że zostanie obciążony stawką za jedną dobę, jeśli nie spełni, obu wymienionych poniżej warunków:
- nie zamelduje w hotelu się przed końcem doby hotelowej (check-out time) dnia następującego po planowanej dacie przyjazdu;
 - nie odwoła rezerwacji przed upływem ustalonego czasu (zasady ustalania czasu podano poniżej).
- Odwoływane rezerwacje typu „NO-SHOW” przedstawiane przez Akceptanta powinny posiadać klauzulę odnoszącą się do ww. regulaminu.
- 13.6 Najpóźniej następnego dnia kalendarzowego Akceptant zobowiązany jest przekazać użytkownikowi Karty Płatniczej w formie pisemnej, następujące informacje potwierdzające dokonanie rezerwacji:
- imię i nazwisko użytkownika Karty Płatniczej, numer Karty Płatniczej i jej datę ważności;
 - kod potwierdzenia rezerwacji;
 - dokładny adres hotelu;
 - zobowiązania użytkownika Karty Płatniczej wobec Akceptanta wynikające z dokonania przez niego rezerwacji hotelowej;
 - wszystkie inne szczegóły dotyczące rezerwacji w tym wszelkie dodatkowe opłaty.
- 13.7 Akceptant powinien zachować kopię pisemnego potwierdzenia rezerwacji oraz potwierdzenie przekazania lub przesłania tego dokumentu użytkownikowi Karty Płatniczej.
- 13.8 Hotel powinien przygotować
- kartę hotelową (Guest Folio) dla użytkownika Karty Płatniczej, ze wskazaniem numeru pokoju przed spodziewanym przybyciem klienta;
 - zweryfikować tożsamość użytkownika Karty Płatniczej z dowodem osobistym i wykonać transakcję z fizycznym udziałem Karty Płatniczej;
 - na karcie meldunkowej powinien widnieć podpis użytkownika Karty Płatniczej;
 - w przypadku transakcji dokonanej przed przybyciem klienta Akceptant jest zobowiązany do weryfikacji Karty Płatniczej, którą została zrealizowana płatność. Jeżeli niemożliwe jest okazanie poprawnej Karty Płatniczej przez klienta Akceptant powinien skontaktować się z Centrum Obsługi Akceptanta i zgłosić „kod 10”.
- 13.9 Akceptant musi zaakceptować każde odwołanie rezerwacji dokonane przed upływem ustalonego czasu (zasady ustalania czasu podano poniżej).
- 13.10 Akceptant nie może wymagać powiadomienia o odwołaniu rezerwacji na więcej niż 72 godziny przed planowaną datą przyjazdu.
- 13.11 Jeśli użytkownik Karty Płatniczej dokona rezerwacji później niż na 72 godziny przed planowaną datą przyjazdu, dopuszczalny czas odwołania rezerwacji nie może być krótszy niż do godz. 18:00 (wg. czasu lokalnego u Akceptanta) w dniu planowanego przyjazdu lub w innym dniu uzgodnionym wcześniej.
- 13.12 Jeśli Akceptant wymaga, aby użytkownik Karty Płatniczej odwołał rezerwację przed godz. 18:00 (wg. czasu lokalnego u Akceptanta) w dniu innym niż planowany dzień przyjazdu, musi przekazać użytkownikowi Karty Płatniczej w formie pisemnej „warunki odwołania rezerwacji” zawierające dokładną datę i czas, kiedy upływa przywilej dokonania odwołania rezerwacji.
- 13.13 Jeśli anulowanie rezerwacji nastąpiło we właściwym czasie, Akceptant zobowiązany jest przekazać użytkownikowi Karty Płatniczej w formie pisemnej potwierdzenie odwołania rezerwacji zawierające:
- imię i nazwisko użytkownika Karty Płatniczej, numer Karty Płatniczej i jej datę ważności;
 - kod potwierdzenia odwołania rezerwacji;
 - wszystkie inne szczegóły dotyczące odwołania rezerwacji.
- 13.14 Akceptant powinien zachować kopię pisemnego potwierdzenia odwołania rezerwacji oraz potwierdzenie przekazania lub przesłania tego dokumentu użytkownikowi Karty Płatniczej.
- 13.15 Akceptant zobowiązany jest poinformować użytkownika Karty Płatniczej o konieczności przechowywania potwierdzenia odwołania rezerwacji na wypadek reklamacji.
- 13.16 Jeśli użytkownik Karty Płatniczej nie kwestionuje rezerwacji i nie odwołał jej przed upływem ustalonego czasu, Akceptant jest zobowiązany do zatrzymania pokoju zgodnie z rezerwacją, aż do końca doby hotelowej (check-out time) dnia następującego po planowanej dacie przyjazdu.
- 13.17 Po upływie tego czasu Akceptant może zrealizować Transakcję bez fizycznego udziału Karty Płatniczej na Terminalu POS obciążając użytkownika Karty Płatniczej za jedną dobę. Na rachunku z Terminala POS oraz jego kopii muszą zostać zawarte następujące dane:
- data, kwota i waluta Transakcji (opłata za jedną dobę),
 - imię i nazwisko użytkownika Karty Płatniczej, numer Karty Płatniczej wraz z datą ważności,

- c. słowa „NO-SHOW” w miejscu na podpis użytkownika Karty Płatniczej;
- d. dokładny adres i nazwa hotelu. Akceptant musi uzupełnić rachunek z Terminala POS oraz jego kopię o wszelkie wymagane wyżej dane, które nie są drukowane standardowo przez Terminal POS.
- 13.18 W ciągu 3 Dni Roboczych od dnia Transakcji Akceptant zobowiązany jest przesłać użytkownikowi Karty Płatniczej listem poleconym na jego adres korespondencyjny kopię rachunku z Terminala POS.
- 13.19 Oryginał rachunku z Terminala POS wraz z wszelkimi innymi dokumentami oraz danymi dotyczącymi rezerwacji i ewentualnego jej odwołania, Akceptant zobowiązany jest zachować na wypadek reklamacji.
- 13.20 W przypadku, gdy Akceptant nie ma możliwości udostępnienia wcześniej zarezerwowanego pokoju jest on zobowiązany do zapewnienia użytkownikowi Karty Płatniczej, bez żadnych dodatkowych opłat:
 - a. zakwaterowania na podobnych warunkach w innej zastępczej lokalizacji;
 - b. trzyminutowego połączenia telefonicznego i wiadomości przesłanej do zastępczego miejsca zakwaterowania;
 - c. transportu użytkownika Karty Płatniczej (wraz z bagażem) do zastępczego miejsca zakwaterowania.
- 13.21 Akceptant musi otrzymać od użytkownika Karty Płatniczej następujące informacje:
 - a. imię i nazwisko użytkownika Karty Płatniczej, numer Karty Płatniczej oraz datę ważności jakie wytłoczone są na Karcie Płatniczej;
 - b. jego numer telefonu i adres korespondencyjny niezbędny do wysłania dokumentów potwierdzających dokonanie rezerwacji i Transakcji lub jej anulowanie;
 - c. planowaną datę przyjazdu do hotelu i przewidywany czas pobytu.
- 13.22 Akceptant musi określić kwotę depozytu, która nie może przekraczać kosztu przewidywanego czasu zakwaterowania, a ten z kolei nie może przekraczać kosztu 14-to dniowego zakwaterowania.
- 13.23 Kwotę transakcji Akceptant powinien wyliczyć na podstawie:
 - a. przewidywanego czasu pobytu;
 - b. stawki za pokój podlegający rezerwacji (z uwzględnieniem podatku VAT),
 - c. opłat za dodatkowe usługi (z uwzględnieniem podatku VAT).
- 13.24 Kwota depozytu wchodzi zawsze w skład należności za zakwaterowanie. Akceptant nie może traktować kwoty depozytu jako zabezpieczenia na poczet przyszłych ewentualnych szkód.
- 13.25 Akceptant musi poinformować użytkownika Karty Płatniczej o:
 - a. zagwarantowanej stawce oraz całkowitej kwocie Transakcji oraz o dokładnej nazwie i adresie hotelu;
 - b. zamiarze Akceptanta zatrzymania pokoi na taką liczbę dób, za jaką dokonano płatności;
 - c. warunkach i terminach rezerwacji oraz dokładnych zasadach anulowania rezerwacji i zwrotu kwoty zaliczki.
- 13.26 Akceptant musi przygotować potwierdzenie dokonania rezerwacji w formie pisemnej zawierające:
 - a. kod potwierdzenia dokonania rezerwacji oraz poinformować użytkownika Karty Płatniczej, aby zachował go na wypadek reklamacji;
 - b. zobowiązania stron w związku z dokonaniem rezerwacji i pobraniem zaliczki, zasady odwołania rezerwacji oraz termin, po którym wygasa prawo do odwołania rezerwacji.
- 13.27 W pisemnym potwierdzeniu dokonania rezerwacji Akceptant musi poinformować użytkownika Karty Płatniczej, że:
 - a. będzie trzymał pokoje dostępne dla użytkownika Karty Płatniczej zgodnie z dokonaną rezerwacją,
 - b. dostarczy pisemne potwierdzenie zmiany rezerwacji.
- 13.28 W potwierdzeniu tym Akceptant musi także pouczyć użytkownika Karty Płatniczej, że zatrzyma całość lub część depozytu, jeśli spełnione są oba następujące warunki:
 - a. użytkownik Karty Płatniczej nie zamelduje się w hotelu przed końcem doby hotelowej (check-out time) w dniu następującym po ostatnim dniu zamawianego okresu zakwaterowania (użytkownik Karty Płatniczej straci niewykorzystaną część rezerwacji),
 - b. użytkownik Karty Płatniczej nie odwoła rezerwacji w wymaganym przez Akceptanta terminie.
- 13.29 Użytkownik Karty Płatniczej może stracić w tych przypadkach prawo do zaliczki, jednak Akceptant nie może obciążyć go dodatkowo za nie pojawienie się (NO-SHOW).
- 13.30 W celu przyjęcia zaliczki Akceptant może zrealizować Transakcję MOTO na Terminalu POS. Rachunek z Terminala POS oraz jego kopia muszą zawierać:
 - a. datę, kwotę i walutę depozytu oraz kod potwierdzenia rezerwacji;
 - b. imię i nazwisko użytkownika Karty Płatniczej, numer Karty Płatniczej oraz datę ważności jakie wytłoczone są na Karcie Płatniczej;
 - c. słowa „ADVANCED DEPOSIT” w miejscu na podpis użytkownika Karty Płatniczej;
 - d. dokładny adres i nazwę hotelu. Akceptant musi uzupełnić rachunek z Terminala POS oraz jego kopię o wszelkie wymagane wyżej dane, które nie są drukowane standardowo przez Terminal POS.
- 13.31 Akceptant zobowiązany jest również przygotować potwierdzenie dokonania rezerwacji w dwóch egzemplarzach zawierające:
 - a. numer telefonu i adres korespondencyjny użytkownika Karty Płatniczej;
 - b. datę początku zakwaterowania;
 - c. datę i czas, po którym wygasa prawo do anulowania rezerwacji bez utraty zaliczki za niewykorzystane zakwaterowanie;
 - d. obowiązujące użytkownika Karty Płatniczej warunki odwołania rezerwacji i zwrotu zaliczki.
- 13.32 Akceptant musi otrzymać autoryzację. Jeśli otrzyma odmowę musi powiadomić o tym fakcie użytkownika Karty Płatniczej.
- 13.33 Jeżeli otrzyma zgodę musi uzupełnić rachunek z Terminala POS o wszelkie wymagane wyżej dane oraz przygotować wymienione wyżej dokumenty.
- 13.34 W ciągu 3 Dni Roboczych od daty dokonania Transakcji Akceptant musi przesłać użytkownikowi Karty Płatniczej na jego adres korespondencyjny listem poleconym kopię rachunku z Terminala POS oraz potwierdzenie dokonania rezerwacji, wraz z warunkami odwołania rezerwacji i zwrotu zaliczki.
- 13.35 Oryginał rachunku z Terminala POS wraz z wszelkimi innymi dokumentami oraz danymi dotyczącymi rezerwacji i ewentualnego jej odwołania a w szczególności kopię Potwierdzenia Dokonania Rezerwacji, Akceptant zobowiązany jest zachować na wypadek reklamacji.
- 13.36 Akceptant musi zaakceptować każde odwołanie rezerwacji, jeśli zostanie dokonane w czasie wcześniej określonym.
- 13.37 Akceptant musi dostarczyć kod odwołania rezerwacji i poinformować użytkownika Karty Płatniczej, aby zachował go na wypadek reklamacji.
- 13.38 W tym przypadku Akceptant musi dokonać Transakcji Płatniczej Zwrotu. Rachunek z Terminala POS powinien zawierać:
 - a. kwotę Transakcji;
 - b. imię i nazwisko użytkownika Karty Płatniczej, numer Karty Płatniczej oraz datę ważności jakie wytłoczone są na Karcie Płatniczej;
 - c. adres korespondencyjny użytkownika Karty Płatniczej;
 - d. kod anulowania rezerwacji;
 - e. Słowa „ADVANCED DEPOSIT CANCELLATION” w miejscu na podpis użytkownika Karty Płatniczej. Akceptant musi uzupełnić rachunek z Terminala POS o wszelkie wymagane wyżej dane.
- 13.39 W ciągu 3 Dni Roboczych od daty dokonania Transakcji Płatniczej Zwrotu Akceptant musi przesłać użytkownikowi Karty Płatniczej kopię rachunku z Terminala POS oraz kod anulowania rezerwacji.
- 13.40 Oryginał rachunku z Terminala POS wraz z wszelkimi innymi dokumentami oraz danymi dotyczącymi rezerwacji i ewentualnego jej odwołania, Akceptant zobowiązany jest zachować na wypadek reklamacji.
- 13.41 Jeżeli zarezerwowane pokoje są niedostępne, Akceptant musi zapewnić użytkownikowi Karty Płatniczej następujące usługi, bez żadnych dodatkowych opłat:
 - a. zwrot całej kwoty depozytu. Akceptant musi dostarczyć użytkownikowi Karty Płatniczej kopię rachunku z Terminala POS;
 - b. zakwaterowanie na podobnych warunkach w innej zastępczej lokalizacji na liczbę dób określoną w rezerwacji (nie przekraczającej 14 dób) lub do czasu aż zakwaterowanie u Akceptanta stanie się dostępne;
 - c. trzyminutowej rozmowy telefonicznej i wiadomości przesłanej do zastępczego miejsca zakwaterowania;
 - d. transport użytkownika Karty Płatniczej (wraz z bagażem) do zastępczej lokalizacji. Jeżeli użytkownik Karty Płatniczej tego zażąda Akceptant musi zapewnić codzienne przewożenie z i do zastępczego miejsca zakwaterowania.
- 13.42 Pobranie dodatkowej opóźnionej opłaty uzupełniającej lub zrealizowanie poprawki do dokonanej wcześniej Transakcji głównej, musi być zrealizowane przy pomocy tej samej Karty Płatniczej, co Transakcja główna.
- 13.43 Akceptant może dokonać Transakcji polegającej na pobraniu dodatkowej opóźnionej opłaty uzupełniającej lub zrealizowaniu poprawki do dokonanej wcześniej Transakcji głównej, jeśli użytkownik Karty Płatniczej pisemnie zgodził się na dokonanie takiej opłaty.
- 13.44 Opłaty te nie mogą być zrealizowane później niż w ciągu 90 dni kalendarzowych licząc od dnia Transakcji głównej.
- 13.45 Transakcje mogą obejmować wyłącznie dodatkowe opłaty za zakwaterowanie, jedzenie oraz napoje (z uwzględnieniem podatku VAT).
- 13.46 Akceptant może w tym celu zrealizować Transakcję MOTO na Terminalu POS. Rachunek z Terminala POS oraz jego kopia muszą zawierać:
 - a. datę, kwotę i walutę Transakcji;
 - b. imię i nazwisko użytkownika Karty Płatniczej, numer Karty Płatniczej oraz datę ważności jakie wytłoczone są na Karcie Płatniczej;

- c. słowa „SIGNATURE ON FILE” w miejscu na podpis użytkownika Karty Płatniczej;
 - d. dokładny adres i nazwę hotelu. Akceptant musi uzupełnić rachunek z Terminala POS oraz jego kopię o wszelkie wymagane wyżej dane, które nie są drukowane standardowo przez Terminal POS.
- 13.47 Akceptant zobowiązany jest również przygotować Rachunek za Zrealizowane Usługi/Towary w dwóch egzemplarzach zawierające:
- a. dokładny adres i nazwę hotelu;
 - b. imię i nazwisko użytkownika Karty Płatniczej numer telefonu i adres korespondencyjny użytkownika Karty Płatniczej;
 - c. wyszczególnienie usług/towarów wraz z cenami, za które pobrano opłatę.
- 13.48 W ciągu 3 Dni Roboczych od daty dokonania Transakcji Akceptant musi przesłać użytkownikowi Karty Płatniczej na jego adres korespondencyjny listem poleconym kopię rachunku z Terminala POS oraz jeden egzemplarz rachunku za zrealizowane usługi/towary.
- 13.49 Oryginał rachunku z Terminala POS wraz z wszelkimi innymi dokumentami oraz danymi dotyczącymi Transakcji włącznie z Transakcją główną a w szczególności rachunek za zrealizowane usługi/towary, Akceptant zobowiązany jest zachować na wypadek reklamacji.
- 13.50 Akceptant musi przygotować formularz „Zgody na Przeprowadzenie Transakcji Ekspresowego Wymeldowania” zawierający:
- a. imię i nazwisko użytkownika Karty Płatniczej, numer Karty Płatniczej oraz data ważności wyłoczone na Karcie Płatniczej;
 - b. adres korespondencyjny użytkownika Karty Płatniczej;
 - c. nazwa i dokładny adres hotelu;
 - d. data, kwota i waluta Transakcji;
 - e. wykaz usług i towarów;
 - f. data zameldowania i wymeldowania;
 - g. stawka za pokój;
 - h. imię i nazwisko recepcjonisty;
 - i. data autoryzacji, kwota i kod autoryzacji.
- 13.51 Kwotę Transakcji Akceptant powinien wyliczyć na podstawie: a) przewidywanego czasu pobytu; b) stawki za pokój podlegający rezerwacji (z uwzględnieniem podatku VAT); c) opłat za dodatkowe usługi (z uwzględnieniem podatku VAT), d) dodatkowych opłat związanych z zakwaterowaniem, jedzeniem oraz napojami.
- 13.52 Akceptant musi uzyskać podpis użytkownika Karty Płatniczej na formularzu „Zgody na Przeprowadzenie Transakcji Ekspresowego Wymeldowania” potwierdzający powyższe dane oraz wyrażający zgodę na obciążenie go za wymienione usługi i towary.
- 13.53 Posiadając poprawnie wypełniony i podpisany przez użytkownika Karty Płatniczej formularz „Zgody na Przeprowadzenie Transakcji Ekspresowego Wymeldowania”, Akceptant może zrealizować Transakcję MOTO na Terminalu POS. Rachunek z Terminala POS oraz jego kopia muszą zawierać:
- a. datę, całkowitą kwotę i walutę Transakcji (taką, jaką podano na formularzu Zgody na Przeprowadzenie Transakcji Ekspresowego Wymeldowania),
 - b. numer Karty Płatniczej oraz datę ważności jakie wpisane zostały przez użytkownika na formularzu zgody,
 - c. słowa „PRIORITY/EXPRESS CHECK-OUT” w miejscu na podpis użytkownika Karty Płatniczej.
- 13.54 Akceptant zobowiązany jest również przygotować rachunek za zrealizowane usługi/towary w dwóch egzemplarzach zawierające:
- a. dokładny adres i nazwę hotelu;
 - b. imię i nazwisko użytkownika Karty Płatniczej, numer telefonu i adres korespondencyjny użytkownika Karty Płatniczej;
 - c. wyszczególnienie usług/towarów wraz z cenami, za które pobrano opłatę.
- 13.55 W ciągu 3 Dni Roboczych od daty dokonania Transakcji Akceptant musi przesłać użytkownikowi Karty Płatniczej na jego adres korespondencyjny listem poleconym następujące dokumenty:
- a. kopię rachunku z Terminala POS;
 - b. kopię podpisanego przez użytkownika formularza Zgody na Przeprowadzenie Transakcji Ekspresowego Wymeldowania;
 - c. jeden egzemplarz rachunku za zrealizowane usługi/towary.
- 13.56 Akceptant zobowiązany jest zachować na wypadek reklamacji:
- a. oryginał rachunku z Terminala POS;
 - b. oryginał podpisanego przez użytkownika Karty Płatniczej formularza Zgody na Przeprowadzenie Transakcji Ekspresowego Wymeldowania;
 - c. rachunek za zrealizowane usługi/towary;
 - d. wszelkie inne dokumenty oraz dane dotyczące rezerwacji i Transakcji.

§14 Standard zabezpieczenia danych kartowych¹

- 14.1 Akceptant zobowiązany jest do szczególnej ochrony przed dostępem osób trzecich, wszelkich dokumentów zawierających Dane Karty Płatniczej oraz spełniania wymagań Standardów PCI DSS, tj. między innymi do:
- a. przestrzegania zakazu rejestrowania i przechowywania zawartości bądź części składowych zapisów paska magnetycznego lub mikroprocesora oraz takich danych jak CW2, CVC2 wydrukowanych na reversie Karty Płatniczej;
 - b. skutecznego zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich Danych Karty Płatniczej, przechowywanych w systemach Akceptanta lub zawartych w jakichkolwiek dokumentach, w tym wydrukach z systemu informatycznego lub Terminala POS, oraz nie rejestrowania tych danych w celach innych niż obsługa Transakcji (w wyjątkowych przypadkach dopuszczalne jest rejestrowanie fragmentu numeru Karty Płatniczej, jednak liczba zapisywanych numerów Karty Płatniczej nie może przekraczać pierwszych 6-ciu i 4-ech ostatnich cyfr numeru Karty Płatniczej); przez skuteczne zabezpieczenie Danych Karty Płatniczej należy rozumieć w szczególności: i) ograniczenie dostępu do danych wyłącznie do osób, które takiego dostępu wymagają; ii) dane muszą być przechowywane w miejscu bezpiecznym, z rejestrem dostępu do danych; iii) rejestr musi być przechowywany w formie pisemnej bądź elektronicznej oraz musi zawierać co najmniej: imię i nazwisko pracownika Akceptanta, lub jego unikalny identyfikator pozwalający na identyfikację pracownika, datę godzinę zapoznania się z danymi oraz umożliwiać identyfikację pobranych danych;
 - c. systematycznego kontrolowania, czy: - w systemie informatycznym Akceptanta obsługującym Transakcje dokonywane przy użyciu Kart Płatniczych, w elementach Terminala POS lub ich okolicy nie zostało zainstalowane lub nie podjęto prób zainstalowania jakiegokolwiek oprogramowania lub urządzenia, które mogłoby służyć do nieuprawnionego rejestrowania lub pozyskiwania Danych Kart Płatniczych lub numerów PIN, - elementy Terminala POS oraz innych urządzeń wykorzystywanych do obsługi Transakcji z użyciem Kart Płatniczych, nie zostały zamienione przez osoby do tego nieuprawnione oraz nie noszą śladów uszkodzeń lub otwierania, oraz niezwłocznego informowania eService o wszelkich zidentyfikowanych tego typu przypadkach, udostępniając jednocześnie eService wszelkie informacje, które mogą okazać się pomocne przy wyjaśnieniu okoliczności zdarzenia;
 - d. potwierdzania zgodności z wymaganiami Standardów PCI DSS w sposób zgodny z wymaganiami Międzynarodowych Organizacji Płatniczych, właściwy dla liczby oraz sposobu przetwarzania Transakcji przez Akceptanta.
- 14.2 Przed rozpoczęciem użytkowania Terminala POS lub innych urządzeń wykorzystywanych do obsługi Transakcji, osoba obsługująca Transakcję zobowiązana jest do zweryfikowania, czy:
- a. w elementach tych urządzeń lub ich okolicy nie zostało zainstalowane lub nie podjęto prób zainstalowania jakiegokolwiek oprogramowania lub urządzenia, które mogłoby służyć do nieuprawnionego rejestrowania lub pozyskiwania Danych Kart Płatniczych lub numerów PIN;
 - b. elementy te nie zostały zamienione przez osoby do tego nieuprawnione oraz nie noszą śladów uszkodzeń lub otwierania. W każdym przypadku stwierdzenia wystąpienia zdarzenia, o którym mowa powyżej, osoba obsługująca Transakcję zobowiązana jest do zaprzestania użytkowania tego urządzenia oraz niezwłocznego poinformowania eService, udostępniając jednocześnie eService wszelkie informacje, które mogą okazać się pomocne przy wyjaśnieniu okoliczności zdarzenia.
- 14.3 Akceptant zobowiązany jest do dołożenia wszelkich starań w zapobieganiu oszustwom z wykorzystaniem Instrumentów Płatniczych, pomocy w ich wykrywaniu oraz wyjaśniania, jeżeli zaistnieje taka potrzeba również w formie pisemnej, okoliczności zdarzenia (w tym próby) ujawnienia osobie nieuprawnionej Danych Karty Płatniczej lub dokonania Transakcji przy użyciu Instrumentu Płatniczego skradzionego, czy też sfalszowanego. Akceptant zobowiązany jest w tym zakresie do współpracy zarówno z eService, jak i z właściwymi organami ścigania.
- 14.4 W przypadku zaistnienia uzasadnionego podejrzenia, że Akceptant nie wywiązuje się z obowiązków określonych w ust. 14.3 lub narusza warunki Umowy lub naraża na szkodę użytkownika Instrumentu Płatniczego lub innych uczestników obrotu finansowego dokonywanego z użyciem Instrumentów Płatniczych, eService zastrzega sobie prawo do czasowego zablokowania Terminala POS w systemie, skutkującego wstrzymaniem możliwości dokonywania Transakcji z jego użyciem lub wstrzymaniem możliwości wykorzystywania funkcji Terminala POS stwarzającej zagrożenie lub rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym. Każdorazowo przy podjęciu decyzji o wstrzymaniu, eService będzie miało na względzie ograniczenie potencjalnych strat, jakie w wyniku dalszego użytkowania Terminala POS przez Akceptanta, mogą ponieść uczestnicy obrotu finansowego dokonywanego z użyciem Instrumentów Płatniczych. Wstrzymanie nastąpi na czas niezbędny do wyjaśnienia sytuacji.
- 14.5 eService ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych Kart Płatniczych w takim stopniu, w jakim obsługuje dane użytkowników Kart Płatniczych lub wrażliwe dane autoryzacyjne użytkownika Karty Płatniczej, ma do nich dostęp, lub w inny sposób je przechowuje, przetwarza lub przesyła, lub zarządza środowiskiem danych użytkowników Kart Płatniczych w imieniu Akceptanta.

§15 Zabezpieczenie należności

- 15.1 eService utworzy Rezerwę w celu zapewnienia zabezpieczenia źródła finansowania na pokrycie kwot, jakie Akceptant jest lub będzie zobowiązany zapłacić Bankowi i/lub eService. Rezerwa może być finansowana zgodnie z ust. 15.2. Rezerwa utrzymywana będzie w wysokości wystarczającej na zaspokojenie obecnych lub przyszłych zobowiązań Akceptanta, o których mowa w Umowie.

¹ W przypadku zawarcia przez Akceptanta z PKO Bankiem Polskim S.A. „Umowy o przyjmowanie zapłaty przy użyciu kart płatniczych” definicje zostały zawarte w §1 Regulaminu.

Rezerwę zarządzać będzie eService. eService może wystąpić o podwyższenie kwoty zdeponowanej w Rezerwie. Kwota Rezerwy nie może być wyższa niż: a) 100 000 zł – w przypadku zakwalifikowania Akceptanta do kategorii „wysokie ryzyko” oraz b) 1 000 zł – w przypadku zakwalifikowania Akceptanta do kategorii „niskie ryzyko”. Kwalifikacja Akceptanta do określonej grupy ryzyka oraz zmiana kwalifikacji następuje z uwzględnieniem następujących kryteriów: (i) rodzaj prowadzonej działalności; (ii) przebieg dotychczasowej współpracy; (iii) terminowość spłat; (iv) sytuacja finansowa Akceptanta.

- 15.2 Rezerwa może być finansowana w jeden lub kilka z następujących sposobów: a) eService może zażądać od Akceptanta zdeponowania do Rezerwy środków w określonej wysokości b) z kwot podlegających wypłacie Akceptantowi część środków może być zatrzymana tytułem zabezpieczenia w celu stworzenia Rezerwy.
- 15.3 eService może wykorzystać środki z Rezerwy na zaspokojenie nierozliczonych lub przyszłych opłat, prowizji i innych kwot należnych Bankowi i/lub eService, o których mowa Umowie.
- 15.4 Środki przechowywane w Rezerwie, które nie zostaną wypłacone ani użyte zgodnie z Umową, pozostaną w Rezerwie do czasu całkowitego zaspokojenia i wykonania przez Akceptanta wszystkich zobowiązań, ale nie dłużej niż 180 dni po efektywnym rozwiązaniu Umowy. Jeżeli środki zgromadzone w Rezerwie nie będą wystarczające do pełnej zapłaty kwot, jakie są lub mogą być kiedykolwiek należne na podstawie Umowy – Akceptant zapłaci kwotę wówczas należną na podstawie Umowy, wraz ze wszystkimi kosztami i wydatkami poniesionymi przez Bank i/lub eService na ściąganiu należności, w tym kosztami obsługi prawnej.
- 15.5 Niezwłocznie po całkowitym zaspokojeniu przez Akceptanta roszczeń eService i/lub Banku wobec Akceptanta i spełnieniu a wszystkich zobowiązań Akceptanta wynikających z Umowy, ewentualne kwoty znajdujące się w Rezerwie zostaną przekazane na ostatni znany rachunek Akceptanta lub inny rachunek wskazany eService przez Akceptanta.

§16 Raportowanie Transakcji

- 16.1 eService umożliwi Akceptantowi dostęp do:
 - a. dokumentów finansowych i/lub faktur wystawionych w formie elektronicznej, poprzez Usługę EIF;
 - b. innych danych wynikających z bieżącej współpracy, prezentowanych w formie szczegółowej lub zagregowanej (na wniosek Akceptanta), poprzez Usługę EIF;
 - c. danych transakcyjnych wynikających z art. 12 Rozporządzenia, poprzez Usługę IDA lub Portal Klienta.
- 16.2 Usługi EIF, IDA i Portal Klienta dostępne są za pośrednictwem sieci Internet pod adresem www.eService.com.pl.
- 16.3 Akceptant zobowiązany jest do korzystania z Usług EIF, IDA i Portalu Klienta zgodnie z ich przeznaczeniem. Akceptant nie może wykorzystywać Usług EIF, IDA i Portalu Klienta do działalności nie związanej z realizacją Umowy.
- 16.4 Usługi EIF, IDA i Portal Klienta dostępne są 24 godz. na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok, przy czym dostęp ten może być czasowo ograniczony z przyczyn technicznych oraz w innych przypadkach określonych w niniejszym paragrafie.
- 16.5 eService ma prawo do okresowego ograniczenia dostępu do Usług EIF, IDA i Portalu Klienta w przypadku przeprowadzania niezbędnych prac konserwacyjnych lub w celu usunięcia awarii.
- 16.6 Akceptant może korzystać z Usług EIF, IDA i Portalu Klienta wyłącznie w czasie obowiązywania Umowy.
- 16.7 W celu korzystania z Usług EIF, IDA i Portalu Klienta Akceptant powinien posiadać aktywne konto poczty email oraz dostęp do sieci Internet.
- 16.8 Przeglądarka internetowa Akceptanta powinna obsługiwać kodowanie 128-bitowe, a system informatyczny powinien mieć włączoną obsługę cookies i Javascript. Zalecane wersje przeglądarek internetowych to: Microsoft Edge w wersji 85 lub wyższej, Mozilla Firefox w wersji 81 lub wyższej, Google Chrome w wersji 85 lub wyższej. eService nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Usług EIF, IDA i Portalu Klienta ze względu na niespełnianie przez Akceptanta powyższych warunków technicznych.
- 16.9 eService nie ponosi kosztów związanych z wyposażeniem oraz dostępem do sieci Internet Akceptanta.
- 16.10 Akceptant zobowiązany jest do należytego chronienia danych i haseł dostępowych do Usług EIF, IDA i Portalu Klienta.
- 16.11 W razie ujawnienia danych do logowania do Usług EIF i/lub IDA i/lub Portalu Klienta osobom trzecim, Akceptant zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie eService.
- 16.12 eService nie ponosi odpowiedzialności za utratę oraz następstwa utraty danych i haseł dostępowych do konta użytkownika Usług EIF i/lub IDA i/lub Portalu Klienta Akceptanta oraz udostępnienie kont użytkownika Usług EIF i/lub IDA i/lub Portalu Klienta Akceptanta osobom trzecim, jeżeli do takiego dostępu doszło w wyniku zaniechania lub zaniedbania ze strony Akceptanta oraz z innych przyczyn niezależnych od eService, w tym w szczególności w przypadku:
 - a. udostępnienia przez Akceptanta lub jego pracowników lub współpracowników danych dostępowych do Usług EIF i/lub IDA i/lub Portalu Klienta osobom trzecim;
 - b. nienależytego zabezpieczenia danych i haseł dostępowych;
 - c. kradzieży danych lub haseł.
- 16.13 eService ma prawo do zablokowania dostępu do Usług EIF i/lub IDA i/lub Portalu Klienta bez uprzedniego powiadomienia Akceptanta, w przypadku gdy systemy są wykorzystywane niezgodnie z warunkami określonymi w niniejszym paragrafie lub istnieje zagrożenie nieuprawnionego dostępu do Usług EIF i/lub IDA i/lub Portalu Klienta przez osoby trzecie.
- 16.14 Warunkiem uruchomienia Usług EIF, IDA i Portalu Klienta jest przekazanie eService w formie pisemnej adresu email Akceptanta.
- 16.15 Dane dostępowe do aktywowania konta użytkownika Usług EIF, IDA i Portalu Klienta przekazywane są przez eService na wskazany przez Akceptanta adres email.
- 16.16 Dostęp Akceptanta do konta użytkownika Usług EIF i/lub IDA i/lub Portalu Klienta możliwy jest po zalogowaniu. Do zalogowania wymagane jest podanie prawidłowego loginu oraz hasła przekazanego Akceptantowi zgodnie z ust. 16.15.
- 16.17 Przy pierwszym logowaniu Akceptanta do konta użytkownika Usług EIF i/lub IDA i/lub Portalu Klienta system automatycznie wymusi utworzenie własnego hasła dostępowego.
- 16.18 Wprowadzenie 5-krotnie błędnego hasła powoduje zablokowanie konta użytkownika Usług EIF i/lub IDA. Odblokowanie konta możliwe jest po skontaktowaniu się Akceptanta z Centrum Obsługi Akceptanta. W przypadku Portalu Klienta odblokowanie hasła należy przeprowadzić na ekranie logowania.
- 16.19 eService ma prawo do wprowadzania modyfikacji funkcjonalności Usług EIF i/lub IDA i/lub Portalu Klienta.
- 16.20 Modyfikacje, o których mowa w ust. 16.19 powyżej mogą wymagać spełnienia dodatkowych wymogów i/lub wyższych parametrów aniżeli określone w niniejszym paragrafie. W przypadku, gdy Akceptant nie spełni nowych wymogów, eService zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia jednej lub obu usług z dniem wprowadzenia modyfikacji funkcjonalności.
- 16.21 eService ma prawo do umieszczania w koncie użytkownika Usług EIF i/lub IDA i/lub Portalu Klienta informacji handlowych i materiałów reklamowych eService na co Akceptant wyraża zgodę.
- 16.22 Usługa EIF w zakresie określonych w ust. 16.1 pkt b) jest świadczona przez eService odpłatnie. Akceptant zobowiązuje się do ponoszenia opłat wskazanych w Umowie Najmu / Umowie Współpracy z eService.
- 16.23 Informacje udostępnione Akceptantowi w ramach Usługi IDA będą dostępne przez okres 14 dni licząc od dnia wykonania Transakcji.

§17 Zasady dostarczania Akceptantowi faktur elektronicznych

- 17.1 eService wystawi dokumenty finansowe, w tym fakturę za dany miesiąc, w terminach zgodnych z obowiązującymi przepisami. Udostępni je Akceptantowi w Portalu Klienta.
- 17.2 Akceptant zobowiązuje się:
 - a. przyjmować dokumenty finansowe, w tym faktury, w formie papierowej, gdy z powodów formalnych lub technicznych eService nie będzie mógł ich wystawić czy udostępnić w formie elektronicznej;
 - b. postępować zgodnie z Regulaminem Portalu Klienta;
- 17.3 Za moment otrzymania przez Akceptanta dokumentu finansowego uznaje się moment udostępnienia go Akceptantowi przez eService w Portalu Klienta.
- 17.4 Gdy z powodów formalnych lub technicznych Akceptant nie będzie mógł przyjmować dokumentów w formie elektronicznej, może zgłosić to eService. eService będzie przysyłać Akceptantowi dokumenty finansowe w formie papierowej:
 - a. od pierwszego dnia następnego miesiąca – jeśli otrzyma zgłoszenie Akceptanta co najmniej 14 dni przed końcem miesiąca;
 - b. od pierwszego dnia drugiego miesiąca od otrzymania zgłoszenia – jeśli otrzyma zgłoszenie Akceptanta później niż 14 dni przed końcem miesiąca.
- 17.5 Gdy wejdzie w życie Krajowy System e-Faktur, eService będzie wystawiał i udostępniał faktury zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

§18 Zasady rozpatrywania Reklamacji

- 18.1 Akceptant jest uprawniony do złożenia Reklamacji w dowolnej placówce Banku lub siedzibie eService wskazanej w Preambule Umowy w formie ustnej lub pisemnej.
- 18.2 Reklamacja może być również złożona telefonicznie za pośrednictwem Centrum Obsługi Akceptanta eService (COA) lub listownie, przysyłając zgłoszenie na adres siedziby eService wskazanej w Preambule Umowy.
- 18.3 Odpowiedź na Reklamację można otrzymać za pośrednictwem poniższych kanałów kontaktu:
 - a. listownie – odpowiedź zostaje przesłana pisemnie na adres korespondencyjny Akceptanta;
 - b. pocztą elektroniczną – odpowiedź zostaje przesłana na adres email Akceptanta – na jego wniosek;
 - c. w formie wiadomości SMS – odpowiedź zostaje przesłana na wskazany przez Akceptanta nr telefonu;
 - d. w Portalu Klienta.
- 18.4 Reklamacje składane przez Akceptantów będą rozpatrywane niezwłocznie, zaś odpowiedź na Reklamację będzie udzielona nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Reklamacji a w przypadku Reklamacji dotyczącej praw i obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Reklamacji dotyczącej usług świadczonych przez dostawcę usług płatniczych) – nie później niż w terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania Reklamacji. W szczególności skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie Reklamacji i udzielenie odpowiedzi w ww. terminie, termin ten może zostać przedłużony, nie więcej jednak niż do 60 dni od dnia otrzymania Reklamacji a w przypadku Reklamacji dotyczącej praw i obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Reklamacji dotyczącej usług świadczonych przez dostawcę usług płatniczych) – nie więcej jednak niż 35 dni roboczych od dnia otrzymania Reklamacji. O przyczynach opóźnienia, okolicznościach wymagających ustalenia dla rozpatrzenia sprawy oraz przewidywanym terminie rozpatrzenia Reklamacji i udzielenia odpowiedzi Akceptant zostanie poinformowany.

§19 Zasady akceptowania Kart Płatniczych American Express

- 19.1 W celu akceptowania Kart Płatniczych American Express Akceptant oraz jego personel jest zobowiązany przestrzegać postanowień niniejszej Umowy oraz obowiązujących Regulaminów OP.
- 19.2 Akceptant upoważnia eService do przysyłania Transakcji do American Express i otrzymywania rozliczenia od American Express w jego imieniu.
- 19.3 Akceptant wyraża zgodę na:
- gromadzenie i ujawnianie American Express Danych Transakcyjnych oraz Danych Akceptanta, których przekazanie jest wymagane zgodnie z Regulaminami OP;
 - wykorzystywanie informacji wskazanych w pkt a) powyżej przez American Express do celów dozwolonych na mocy Umowy, w tym do celów analitycznych, tworzenia raportów oraz do wszelkich innych zgodnych z prawem celów biznesowych;
 - wykorzystywanie przez American Express informacji uzyskanych w Formularzu Aplikacyjnym i/lub Formularzu Danych Punktu/Placówki w czasie konfiguracji w celu monitorowania Transakcji Płatniczych realizowanych u Akceptanta w związku z wglądem w Karty Płatnicze American Express i w celach administracyjnych;
 - przekształcenie jego obecnej relacji z eService w zakresie akceptacji Kart Płatniczych American Express na bezpośrednią relację z American Express, jeśli stanie się Dużym Akceptantem.
- 19.4 eService jest uprawniony do zawieszenia prawa Akceptanta do akceptacji Kart Płatniczych American Express w przypadku naruszenia postanowień niniejszego paragrafu i/lub Regulaminów OP.
- 19.5 Bez uszczerbku dla postanowień Umowy określających uprawnienia Usługodawców do wypowiedzenia Umowy, eService zastrzega sobie prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku oszukańczej działalności Akceptanta, narażenia na szkodę lub utratę reputacji eService lub American Express lub w przypadku zgłoszenia takiej prośby przez American Express lub w przypadku naruszenia postanowień niniejszego paragrafu i/lub Regulaminów OP.
- 19.6 W przypadkach o których mowa w pkt 19.4, 19.5 powyżej, Akceptant jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia wszystkich elementów identyfikacyjnych, logo i naklejek American Express z Placówek Akceptanta.
- 19.7 Akceptant jest zobowiązany do ujawnienia użytkownikowi Karty Płatniczej American Express polityki zwrotów w momencie zakupu i zgodnie z obowiązującym prawem.
- 19.8 Akceptant nie jest uprawniony do bezpośredniego pobierania opłat (z pominięciem eService) za Transakcje od użytkownika Karty Płatniczej American Express z wyłączeniem sytuacji, gdy spełnione zostaną poniższe przesłanki:
- Akceptant otrzymał Chargeback od eService;
 - Akceptant dokonał pełnej zapłaty do eService za Transakcję do, której wpłynął Chargeback, o którym mowa w pkt a) powyżej;
 - prawo zezwala Akceptantowi na bezpośrednie pobieranie opłat od posiadacza Karty Płatniczej American Express.
- 19.9 eService nie ponosi odpowiedzialności za reklamacje użytkowników Kart Płatniczych American Express związane z bezpośrednim naliczaniem opłat przez Akceptanta.
- 19.10 Akceptant jest zobowiązany zgłaszać do eService wszystkie przypadki Incydentu Związanego z Danymi niezwłocznie po odkryciu takiego zdarzenia.
- 19.11 Akceptant jest odpowiedzialny i świadomy przestrzegania przepisów dotyczących prywatności i ochrony danych oraz zobowiązuje się do zapewniania konkretnych i adekwatnych informacji użytkownikom Kart Płatniczych American Express dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i przetwarzania ich danych osobowych.

§20 Informacje poufne

- 20.1 Informacje poufne to takie informacje, które spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:
- nie są ogólnie dostępne publicznie;
 - w uzasadniony sposób można uznać je za poufne lub zastrzeżone;
 - są oznaczone jako „Poufne” lub „Zastrzeżone”.
- 20.2 Informacje poufne to między innymi takie informacje, jak:
- informacje dotyczące badań, rozwoju, wynalazków, zasad, procedur, systemów informatycznych, kodu oprogramowania, aplikacji, schematów sieciowych, przysyłania informacji, informacji finansowych lub innych informacji gospodarczych, informacji o dostawcach;
 - informacje handlowe;
 - informacje o kontrahentach;
 - dane EIP;
 - inne informacje dotyczące rozwiązań oferowanych przez każdego z Usługodawców, w tym dotyczące takich obszarów, jak: księgowość, inżynieria, informacje o personalu, informacje statystyczne;
 - wszelkie analizy, zestawienia, prognozy;
 - wyniki audytów, dokumenty robocze audytu, podsumowania danych i podsumowania audytów dowolnego rodzaju – w tym AOC.
- 20.3 Informacje poufne obejmują zarówno informacje pisemne lub udostępnione elektronicznie, jak i przekazane ustnie Akceptantowi w ramach współpracy z Usługodawcami.
- 20.4 Informacje poufne mogą również obejmować informacje ujawnione firmie eService przez podmioty współpracujące z Usługodawcami oraz informacje dotyczące podmiotów współpracujących z Usługodawcami, do których Akceptant uzyskał dostęp w ramach współpracy za wyraźną zgodą któregoś z Usługodawców.
- 20.5 Akceptant zgadza się:
- Informacje poufne traktować jako tajne i poufne,
 - nie ujawniać Informacji poufnych, nie powtarzać, nie sporządzać fragmentów ani w żaden inny sposób nie reprodukcować nikomu takich Informacji poufnych,
 - nie wykorzystywać Informacji poufnych ani dostępu do nich w jakimkolwiek celu innym niż cel przewidziany i wyraźnie dozwolony w Umowie pomiędzy Stronami.
- 20.6 Niezależnie od powyższego, jeżeli Akceptant jest uprawniony do otrzymania Raportu SOC, może ujawnić Raport SOC jedynie swoim radcom prawnym i audytorom finansowym, którzy są zobowiązani do poufności w podobnym zakresie do tej określonej w niniejszej Umowie i wyłącznie dla celów oceny wpływu eService na system kontroli wewnętrznej Akceptanta.
- 20.7 Jeżeli Akceptant jest uprawniony do otrzymania kopii AOC:
- Akceptant może ujawnić AOC wyłącznie swojemu radcy prawnemu i wykwalifikowanym podmiotom, działającym w zakresie bezpieczeństwa PCI-DSS (tak zwanym „certyfikowanym QSA”),
 - Akceptant zobowiązuje podmioty, którym ujawnia AOC do zachowania poufności w podobnym zakresie jak do tych określonych w niniejszej Umowie.
- 20.8 Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w poprzednich punktach, Akceptant nie może udostępniać Raportu SOC ani AOC żadnej innej osobie lub podmiotowi bez uprzedniej pisemnej zgody eService.
- 20.9 Wszelkie Informacje poufne dostarczone przez eService Akceptantowi uważa się za pożyczone do wykorzystania wyłącznie w związku z wyraźnie dozwolonym celem takiego ujawnienia w Umowie.
- 20.10 Akceptant może ujawnić Informacje poufne w zakresie wymaganym wymogami prawa, pod warunkiem, że Akceptant – w zakresie dozwolonym przez prawo – niezwłocznie powiadomi eService o takim wymogu oraz będzie współpracował z Usługodawcami we wszelkim zakresie mającym na celu ograniczenie lub uniknięcie takiego ujawnienia.
- 20.11 Obowiązki zachowania poufności nałożone w niniejszym dokumencie nie mają zastosowania do Informacji poufnych, które:
- są lub staną się powszechnie dostępne publicznie w inny sposób niż w wyniku naruszenia warunków niniejszej Umowy;
 - Akceptant otrzymał bezpośrednio od strony trzeciej bez ograniczeń i bez naruszenia niniejszej Umowy;
 - zostały niezależnie opracowane przez Akceptanta.
- 20.12 Informacje poufne, które są przechowywane przez Akceptanta, będą przechowywane w sposób poufny i bezpieczny, zgodnie z zobowiązaniami dotyczącymi Informacji poufnych określonymi w niniejszej Umowie, a na żądanie eService w dowolnym momencie Akceptant niezwłocznie zniszczy lub zwróci eService wszystkie będące w jej posiadaniu kopie Informacji poufnych oraz przedstawi eService zaświadczenie stwierdzające wykonanie zniszczenia.